

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



LEI MUNICIPAL Nº 1322 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023.

Institui o Código Ambiental do Município de Trajano de Moraes, dispõe sobre o Sistema Municipal Ambiental – SISMA e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Trajano de Moraes, **RODRIGO FREIRE VIANA**, faz saber que a Câmara Municipal, por seus dignos representantes legais, aprovou e ele sanciona a seguinte **LEI MUNICIPAL**:

TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

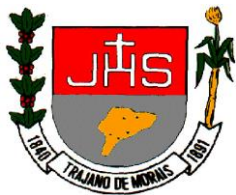
CAPÍTULO ÚNICO OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DESTE CÓDIGO

Art. 1º. Esta Lei institui o Código Ambiental do Município de Trajano de Moraes para, com fundamento nas necessidades locais, regular a ação dos órgãos públicos, estabelecendo normas de gestão ambiental para preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, proteção dos recursos ambientais, controle das fontes poluidoras e do ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável.

Parágrafo único. A administração do uso dos recursos ambientais do Município de Trajano de Moraes compreende, ainda, a observância das diretrizes norteadoras do disciplinamento do uso do solo e da ocupação territorial previstos na Lei Orgânica do Município de Trajano de Moraes, sem prejuízo das demais leis que regem a matéria.

TÍTULO II DA POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 2º. A Política Ambiental do Município, respeitadas as competências da União e do Estado, tem por finalidade a preservação, conservação, defesa, recuperação e controle do ambiente natural rural e urbano.

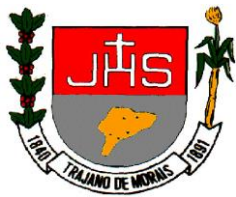
Art. 3º. Para assegurar a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do Município de Trajano de Moraes e regular a ação do Poder Público Municipal, assim como sua relação com os cidadãos e instituições com vista ao equilíbrio ambiental, serão observados os seguintes princípios:

- I - utilização ordenada e racional dos recursos naturais ou daqueles criados pelo homem, por meio de critérios que assegurem um ambiente equilibrado;
- II - organização e utilização adequada do solo urbano, nos processos de urbanização, industrialização e povoamento;
- III - proteção dos ecossistemas, com ênfase na preservação ou conservação de espaços especialmente protegidos e seus componentes representativos;
- IV - obrigação de recuperar áreas degradadas pelos danos causados ao ambiente; V - promoção da educação ambiental de maneira multidisciplinar e interdisciplinar nos níveis de ensino oferecido pelo Município, bem como a valorização da cidadania e da participação comunitária, nas dimensões formal e não formal;
- VI - estímulo de incentivos fiscais e orientação da ação pública às atividades destinadas a manter o equilíbrio ambiental;
- VII - prestação de informação de dados e condições ambientais.

CAPÍTULO II DOS OBJETIVOS

Art. 4º. São objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente, dentre outros: I - articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Município com aquelas de âmbito federal e estadual;

- II - favorecer instrumentos de cooperação em planejamento e atividades intermunicipais vinculadas ao ambiente;
- III - compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade ambiental, visando o bem-estar da coletividade;



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



IV - assegurar a aplicação de padrões de qualidade ambiental, observadas as legislações federais e estaduais, suplementando-as de acordo com o interesse local; V - atuar, mediante planejamento, no controle e fiscalização das atividades de produção, extração, comercialização, transporte e emprego de materiais, bens e serviços, bem como de métodos e técnicas que comportem risco ou comprometam a qualidade de vida e do ambiente;

VI - estabelecer os meios legais e os procedimentos institucionais que obriguem os agentes degradadores, públicos ou privados, a recuperar os danos causados ao ambiente, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e penais cabíveis;

VII- disciplinar a utilização do espaço territorial destinados para fins urbanos mediante uma criteriosa definição de formas de uso e ocupação, normas e projetos, construção e técnicas ecológicas de manejo, conservação e preservação.

Texto dado pela Emenda Modificativa 01/2023

VIII - estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras e degradadoras;

VIII - estabelecer tratamento diferenciado aos espaços urbanos, procurando respeitar e proteger a pluralidade e as especificidades biológicas e culturais de cada ambiente;

IX - estimular o desenvolvimento de pesquisas sobre o uso adequado dos recursos ambientais;

X - criar espaços especialmente protegidos e unidades de conservação, objetivando a preservação, conservação e recuperação de espaços caracterizados pela destacada importância de seus componentes representativos, bem como definir áreas de preservação permanente;

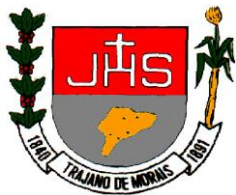
XI – promover a educação ambiental;

XII – promover o zoneamento ambiental;

XIII – apoiar UC's criadas no âmbito municipal.

XIV – Legislação especial tratará da captação, tratamento e devolução do esgoto ao ambiente, não havendo qualquer tipo de cobrança, enquanto não houver a prestação completa, em todas as etapas do serviço de tratamento de esgoto.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 05/2023.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



CAPÍTULO III DOS INSTRUMENTOS

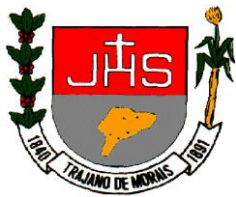
Art. 5º. São instrumentos da Política Municipal do Meio Ambiente:

- I - Zoneamento geoambiental;
- II - Criação de espaços especialmente protegidos;
- III - Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
- IV – Avaliação, o estudo e o relatório de impacto ambiental;
- V - Licenciamento ambiental, sua revisão, renovação e autorização;
- VI - Auditoria ambiental;
- VII - Monitoramento ambiental;
- VIII - Cadastro de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores dos recursos naturais;
- IX - Banco de dados ambientais;
- X - Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- XI - Educação ambiental;
- XII - Mecanismos de benefícios e incentivos com vista à preservação e conservação dos recursos ambientais, naturais ou criados;
- XIII - Fiscalização ambiental, a aplicação de penalidades e a definição de medidas compensatórias;
- XIV – Sistema Municipal de Informações Ambientais e sinalização ecológica;
- XV - Sanções administrativas e tombamento de bens naturais.
- XVI- Plano de Arborização e Áreas Verdes;

Texto adicionado pela Emenda Aditiva 01/2023

CAPÍTULO IV DAS DEFINIÇÕES

Art. 6º. Para fins deste Código, considera-se:



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

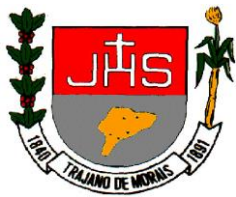
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



- I - ambiente: conjunto de condições que envolvem e sustentam os seres vivos no interior da biosfera, representados pelos componentes do solo, recursos hídricos e componentes do ar que servem de substrato à vida, assim como pelo conjunto de fatores ambientais ou ecológicos;
- II - ambiente urbano: sistema ecológico transformado para adequar-se como habitat humano, caracterizando-se pelo artificialismo do ambiente, por seu conteúdo socioeconômico e cultural, característico das trocas e inter-relações que nele se verificam;
- III - área de preservação permanente (APP): porções do território municipal, de domínio público ou privado, destinadas à preservação de suas características ambientais e ecossistemológicas relevantes, assim definidas em lei;
- IV - assoreamento: processo de acumulação de sedimentos sobre o substrato de um corpo d'água, causando obstrução ou dificultando o seu fluxo, podendo o processo que lhe dá origem ser natural ou artificial;
- V - biodiversidade: variação encontrada em uma biocenose, medida pelo número de espécies por unidade de área;
- VI - biota: conjunto de todas as espécies vegetais e animais ocorrentes em uma certa área ou região;
- VII - conservação ambiental: uso racional, através de manejo, dos recursos ambientais, quais sejam: água, ar, solo e seres vivos, de modo a assegurar o seu usufruto hoje e sempre, mantidos os ciclos da natureza em benefício da vida;
- VIII – Áreas degradadas: áreas que sofreram alteração danosa das características do ambiente, impacto negativos descaracterizando seus atributos ambientais originais;
- IX - desenvolvimento sustentável: o desenvolvimento econômico, social e cultural que satisfaz às demandas presentes sem degradar os ecossistemas e os recursos naturais disponíveis, a fim de não comprometer as necessidades das futuras gerações;
- X - ecossistema: unidade natural fundamental que congrega aspectos bióticos e abióticos interagindo entre si, produzindo um sistema estável de troca de matéria e que só depende de fonte externa de energia para manter-se em pleno funcionamento;

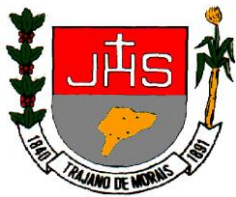


PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



- XI - educação ambiental: processo de formação e informação orientado para o desenvolvimento de uma consciência crítica da sociedade, visando à resolução dos problemas concretos do ambiente por meio de enfoques interdisciplinares, assim como de atividades que levem à participação das comunidades na preservação e conservação da qualidade ambiental;
- XII - fauna: conjunto dos animais silvestres e introduzidos que coexistem em um determinado habitat urbano;
- XIII - flora: conjunto de organismos vegetais, silvestres e introduzidos que coexistem em um determinado habitat urbano;
- XIV - gestão ambiental: atividade que consiste em gerenciar e controlar os usos sustentados dos recursos ambientais, naturais ou criados, por meio de instrumentação adequada: regulamentos, normatização e investimento público, assegurando, deste modo, o desenvolvimento racional do social e do econômico, sem prejuízo do meio ambiente;
- XV - impacto ambiental: todo fato, ação ou atividade, natural ou antrópica, que produza alterações significativas no ambiente. De acordo com o tipo de alteração, os danos podem ser ecológicos, socioeconômicos, de per si ou associados; XVI - infração ambiental: qualquer ação ou omissão que caracterize inobservância do conteúdo deste Código, dos regulamentos, das normas técnicas e resoluções dos demais órgãos de gestão ambiental, assim como da legislação federal e estadual, que se destinem à promoção, recuperação e proteção da qualidade e integridade ambientais;
- XVII - manejo: técnicas de utilização racional e controlada de recursos ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, visando atingir os objetivos de conservação da natureza;
- XVIII – meio ambiente: conjunto de fatores bióticos e abióticos que envolvem os seres vivos e com os quais interage;
- XIX - poluição ambiental: qualquer alteração de natureza física, química ou biológica ocorrida no ecossistema que determine efeitos deletérios sobre o ambiente e os seres vivos. Pode ter origem natural ou antrópica e dar lugar a mudanças acentuadas nas condições do meio físico e na constituição da biota;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



XX - preservação ambiental: proteção integral do espaço natural;

XXI - proteção ambiental: procedimentos integrantes das práticas de conservação e preservação da natureza;

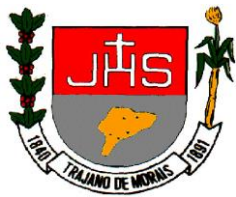
XXII - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, a fauna e a flora; XXIII - unidade de conservação: são áreas do território municipal, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, de domínio público ou privado, legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos e limites definidos, sob-regime especial de gerenciamento, às quais se aplicam garantias adequadas de proteção e de uso.

XXIV - Área de Especial Interesse Ambiental (AEIA): aquela que abriga concentração de áreas protegidas por legislação ambiental específica e outras áreas que, dentro do conceito de mosaico, possibilitarão a formação de corredores ecológicos, potencializando a preservação ambiental no Município;

XXV – águas residuais: qualquer despejo ou resíduo líquido com potencialidade de causar poluição;

XXVI – áreas úmidas: áreas ou terrenos que se encontram temporariamente ou permanentemente saturados de água decorrente das chuvas, devido à má drenagem:

- a) alagadiços: área sujeita a alagamentos temporários pelas águas pluviais;
- b) área de influência de maré ou marisma: terrenos baixos, costeiros, de pouca drenagem, sujeitos à ação da maré aos quais se associa tipo particular de flora e fauna;
- c) áreas sujeitas à inundação: áreas que equivalem às várzeas vão até a cota máxima de extravasamento de um corpo receptor d'água em ocorrência de máxima vazão em virtude de grande pluviosidade;
- d) áreas de baixa drenagem: aquelas com deficiência das condições de escoamento das águas superficiais ou do subsolo de uma área;
- e) brejos: qualquer área que fique coberta por água doce, pelo menos em alguma época do ano, sendo as espécies vegetais mais comuns neste tipo de ecossistema, a Taboa e a Samambaia-



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



do-brejo; abrigando uma grande variedade de espécies de aves e mamíferos aquáticos ou semi-aquáticos;

- f) manguezal: ecossistemas litorâneos, que ocorre em terrenos baixos sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, as quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência fluvio-marinha, e localizados em áreas relativamente abrigadas, sendo normalmente constituídos de vasas lodosas recentes, as quais se associam tipos particulares, típicos de solos limosos de regiões estuarinas;

XXVII – áreas de proteção paisagística: áreas de proteção de paisagem com características excepcionais de qualidade, fragilidade e beleza cênica;

XXVIII – áreas verdes: espaços livres urbanos não impermeabilizados, onde há o predomínio de vegetação arbórea, englobando as praças, os jardins públicos e os parques urbanos;

XXIX – desenvolvimento sustentável: desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades;

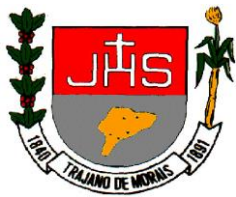
XXX – Reserva Particular do Patrimônio Natural: unidade de uso sustentável, constituída por área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.

XXXI – Conjunto de morros: é o grupamento de elevações que tenham em comum a mesma base.

XXXII – Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD: projeto técnico científico que inclui a avaliação da área degradada, o levantamento da vegetação remanescente, seleção do sistema de revegetação, escolha das espécies e planejamento das atividades de recuperação do solo e plantio;

XXXIII – preservação: manutenção de um ecossistema em sua integridade, eliminando do mesmo ou evitando nele qualquer interferência humana, salvo aquelas destinadas a possibilitar ou auxiliar a própria preservação;

XXXIV – recurso: qualquer componente do ambiente que pode ser utilizado por um organismo, tais como alimento, solo, vegetação ou mineral;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

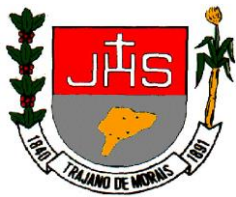
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



- XXXV – recurso não-renovável: recurso que não é regenerado após o uso, tais como os recursos minerais que se esgotam;
- XXXVI – recurso renovável: recurso que pode ser regenerado, sendo tipicamente recurso que se renova por reprodução, tais como recurso biológico, vegetação, proteína animal;
- XXXVII – taxa de percolação: refere-se à capacidade de movimentação de água no solo, que é definida pelo grau de saturação e pela condutividade hidráulica deste solo;
- XXXVIII – Termo de Compromisso Ambiental: termo de compromisso firmado por órgão público que atua na fiscalização e monitoramento ambiental com pessoa física ou jurídica que causa poluição ou degradação ambiental, visando o estabelecimento de medidas compensatórias de qualquer natureza;
- XXXIX – topo de morro: área delimitada a partir de curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação em relação à base.
- XL – vegetação: flora característica de uma região;
- XLI – zonas de transição: são áreas de passagem entre 2 (dois) ou mais ecossistemas distintos, que se caracterizam por apresentarem características específicas no que se refere às comunidades que as compõem;
- XLII – Faixa Marginal de Proteção (FMP): área de preservação permanente que margeia os corpos d'água;
- XLIII – fonte de poluição ou fonte poluidora: toda e qualquer atividade, instalação, processo, operação ou dispositivo, móvel ou não, que independentemente de seu campo de aplicação, induzam, produzam, gerem, ou possam produzir e gerar a poluição do meio ambiente;
- XLIV – gestão ambiental ou administração ambiental: controle do uso sustentado dos recursos ambientais através da instrumentação adequada – regulamentos, normas e investimentos públicos – assegurando o desenvolvimento produtivo social e econômico em benefício do meio ambiente;
- XLV – lençol freático: coleção de águas subterrâneas que se formam em profundidades relativamente pequenas;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

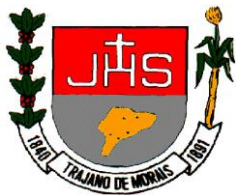
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



- XLVI – licença ambiental: instrumento decorrente do exercício do poder de polícia ambiental, cuja natureza jurídica é autorizativa;
- XLVII – morro: elevação do terreno com cota do topo em relação à base entre 50,00m (cinquenta metros) e 300,00m (trezentos metros) e encostas com declividade superior a 30% (trinta por cento), aproximadamente 17º (dezessete graus) na linha de maior declividade;
- XLVIII – base de morro: plano horizontal definido por planície ou superfície de lençol d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota da depressão mais baixa ao seu redor;
- XLIX – ocupação de baixo impacto: é toda ocupação que, respeitado o disposto no Plano Diretor do Município e na Lei de Uso e Ocupação do Solo, tenha até 15% (quinze por cento) de taxa e os seguintes usos/atividades: residencial, serviços de hospedagem, restaurantes, clínicas e equipamentos de saúde, escolas, clubes, atividades ecológicas e culturais.
- L – padrões de emissão ou limites de emissão: quantidades máximas de poluentes permissíveis de lançamentos;
- LI – poluente: toda e qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou indiretamente, cause ou possa causar poluição do meio ambiente;
- LII – poluição: toda e qualquer alteração dos padrões de qualidade e da disponibilidade dos recursos ambientais e naturais, resultantes de atividades ou de qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou indiretamente, mediata ou imediatamente:
- a) prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar ou que possam vir a comprometer seus valores culturais;
 - b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
 - c) afetem desfavoravelmente a biota;
 - d) comprometam as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
 - e) alterem desfavoravelmente o patrimônio genético ou cultural (histórico, arqueológico, paleontológico, turístico, paisagístico ou artístico);
 - f) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
 - g) criem condições inadequadas de uso do meio ambiente para fins públicos, domésticos, agropecuários, industriais, comerciais, recreativos e outros;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



LIII – poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental;

TÍTULO III SISTEMA MUNICIPAL AMBIENTAL – SISMA

CAPÍTULO I DA ESTRUTURA

Art. 7º. O Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMA institui toda a Política Ambiental Municipal, abrangendo o Poder Público e as comunidades locais.

Art. 8º. São integrantes do Sistema Municipal Ambiental:

- I - Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA: Órgão consultivo e deliberativo em questões referentes à preservação, conservação, defesa e recuperação do ambiente;
- II - Secretaria Municipal do Ambiente e do Desenvolvimento Urbano Sustentável SMADUS: Órgão de execução programática, que tem a seu encargo a orientação técnica e atividades concernentes à preservação e conservação ambiental, no território municipal;
- III – Fundo Municipal do Meio Ambiente;

IV – Guarda Ambiental Municipal.

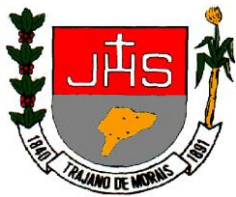
V – A Guarda Ambiental mencionada no inciso anterior terá as mesmas condições de trabalho e vencimentos que a Guarda Municipal.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 05/2023.

CAPÍTULO II DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Art. 9º. A Secretaria Municipal do Ambiente e do Desenvolvimento Urbano Sustentável é o órgão de coordenação, controle e execução da Política Municipal de Meio Ambiente, dentro de sua jurisdição e nos termos das suas atribuições previstas em lei, conforme definida no inciso II do art. 8º, desta Lei, tem como área de competência:

- I - elaborar estudos para subsidiar a formulação da política pública de preservação e conservação ambiental do Município;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



II –~~Texto suprimido pela Emenda Supressiva 01/2023.~~

III - subsidiar, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a formulação da política pública municipal de limpeza urbana e paisagismo;

IV - coordenar, controlar, fiscalizar e executar a política definida pelo Poder

Executivo Municipal para o ambiente e recursos naturais;

V - zelar pelo cumprimento, no âmbito municipal, da legislação referente à defesa florestal, flora, fauna, recursos hídricos e demais recursos ambientais;

VI - promover e apoiar as ações relacionadas à preservação ou conservação do ambiente;

VII - elaborar estudos prévios, proceder a análises com vista a apresentar parecer sobre avaliações ambientais, elaboradas por terceiros e relacionado à instalação de obras ou atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras; VIII - incentivar e desenvolver pesquisas e estudos científicos relacionados com sua área de atuação e competência, divulgando amplamente os resultados obtidos;

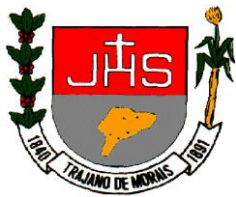
IX - atuar, no cumprimento das legislações municipal, federal e estadual relativas à política do ambiente;

X- aplicar, sem prejuízo das competências federal e estadual, as penalidades previstas, inclusive pecuniárias, a agentes que desrespeitem a legislação ambiental, especialmente no que se refere às atividades poluidoras, ao funcionamento indevido de atividades públicas ou privadas e à falta de licenciamento ambiental;

X - articular-se com o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, por intermédio dos órgãos que o integram, como também com os congêneres da esfera estadual, visando à execução integrada dos programas e ações tendentes ao atendimento dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente;

XI - celebrar, em ato conduzido pelo Chefe do Executivo Municipal e nos termos de autorização legislativa pertinentes, acordos, convênios, consórcios e ajustes com órgãos e entidades da Administração Federal, Estadual ou Municipal e bem assim com organizações e pessoas de direito público ou privado, nacional e estrangeiro, visando o intercâmbio permanente de informações e experiências no campo científico e técnico-administrativo;

XII - efetuar levantamentos, organizar e manter o cadastro de fontes poluidoras; XIV - proceder à fiscalização das atividades de exploração florestal, da flora, fauna e recursos hídricos,



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

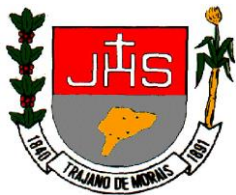
GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



devidamente licenciados, visando a sua conservação, restauração e desenvolvimento, bem como a proteção e melhoria da qualidade ambiental;

- XV - executar, por delegação, atividades de competência de órgãos federais e estaduais na área ambiental;
- XVI - promover o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, voltadas para formação de uma consciência coletiva conservacionista de valorização da natureza e de melhoria da qualidade de vida;
- XVII - formular, juntamente com o COMDEMA, normas e padrões gerais relativos à preservação, restauração e conservação ambiental, visando assegurar o bemestar da população e compatibilizar seu desenvolvimento socioeconômico com a utilização racional dos recursos naturais;
- XVIII - presidir e secretariar o COMDEMA;
- XIX - administrar o Fundo Municipal de Meio Ambiente, com o acompanhamento do COMDEMA;
- XX – **Texto suprimido pela Emenda Supressiva 02/2023.**
- XXI - examinar e apresentar parecer sob projetos públicos ou privados a serem implementados em áreas de conservação associadas a recursos hídricos e florestais; XXII - realizar estudos com vista à criação de áreas de preservação e conservação ambientais, bem como a definição e implantação de parques e praças;
- XXIII - analisar pedidos, empreender diligências, fornecer laudos técnicos e conceder licenças ambientais no âmbito da sua competência;
- XXIV - desenvolver as atividades que visem o controle e a defesa das áreas verdes destinadas à preservação e conservação, promovendo a execução de medidas que sejam necessárias para prevenir e erradicar ocupações indevidas, em articulação com a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e, com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e com a Guarda Municipal Ambiental; XXV - participar dos estudos, análises, discussões e aprovação de Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano ou equivalentes e de seus atos normativos executores;
- XXVI - instituir a Câmara de Compensação Ambiental;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



XXVII - articular-se, em relação de interdependência, com as demais secretarias e outras estruturas do Governo Municipal, em assuntos de sua competência, particularmente com:

a) a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, com o objetivo de cumprir e fazer cumprir as diretrizes e medidas do Plano Diretor, ou equivalente, da cidade de Trajano de Moraes, voltadas à preservação e conservação do ambiente, assim como também, o estudo conjunto de projetos urbanísticos, de parcelamento do solo e de atividades econômicas com impacto sobre o ambiente;

b) a Procuradoria Geral do Município, relativamente à aplicação da legislação urbanística e à cobrança judicial dos débitos inscritos na dívida pública ativa do Município, tanto quanto a outras formas de defesa, em juízo, do Patrimônio

Municipal representado pelos recursos ambientais;

c) a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no que respeita às atribuições desta relacionadas a paisagismo, construção, manutenção, conservação de parques e áreas verdes, com impacto na preservação e conservação do ambiente, respeitando as diretrizes da Secretaria do Meio Ambiente.

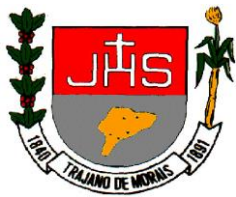
CAPÍTULO III DO ÓRGÃO COLEGIADO

Art. 10. O Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA é o colegiado de assessoramento superior, Órgão consultivo e deliberativo nas questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do ambiente natural, artificial e laboral em todo território do Município de Trajano de Moraes, integrante da Estrutura Administrativa do Sistema Municipal de Meio Ambiente.

Art. 11. O COMDEMA tem a seu encargo formular, em sintonia com as normas e orientações do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, as diretrizes superiores para a Política Municipal Ambiental, a ser definida pela Administração Municipal.

Art. 12. São atribuições do COMDEMA:

I - assessorar o Prefeito e o Secretário Municipal do Ambiente e do Desenvolvimento sustentável na formulação de diretrizes da Política Municipal Ambiental;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

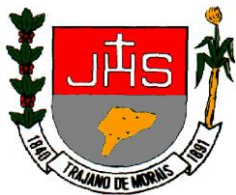
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



- II - oferecer subsídios para o aprimoramento e atualização da Política Municipal Ambiental;
- III - acompanhar a execução do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- IV - colaborar no estudo e na elaboração de planejamento e programas de desenvolvimento municipal que envolvam questões de proteção ambiental;
- V - colaborar na execução de programas intersetoriais de proteção ambiental do Município ou manter, com os demais órgãos de controle ambiental municipal, estadual e federal, estreito intercâmbio, com o objetivo de receber subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à defesa do ambiente;
- VI - colaborar na elaboração de normas técnicas e procedimentos que visem à proteção ambiental;
- VII - colaborar nas campanhas educativas relativas ao ambiente;
- VIII - organizar a etapa municipal e/ou regional da Conferência de Meio Ambiente; IX - estabelecer as normas gerais para:
 - a) o licenciamento para construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos, equipamentos, polos industriais, comerciais, turísticos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como as capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, a ser concedido pela SMADUS;
 - b) o licenciamento de atividades poluidoras, a ser concedido pela SMADUS;
 - c) a busca do atendimento dos objetivos preconizados na Política Municipal Ambiental;
 - d) o controle da poluição nas várias formas, inclusive por veículos automotores;
 - e) o controle da qualidade ambiental e o uso racional dos recursos naturais;
 - f) a fixação de critérios objetivos e de parâmetros para a declaração de áreas críticas ou saturadas;
 - g) o parcelamento de débitos oriundos da aplicação de penalidades ou multas. X - homologar, na pessoa do seu presidente, acordos que tenham por objeto a conversão de



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



penalidades pecuniárias em obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental, entre elas: a pesquisa ecológica, a educação e reconstituição ambiental;

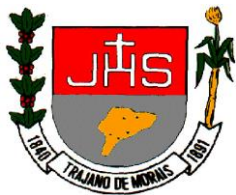
- XI - fiscalizar, no âmbito municipal, a legislação referente à defesa florestal, flora e fauna;
- XII - elaborar e submeter à aprovação do Chefe do Poder Executivo Municipal o plano de aplicação dos recursos de defesa ambiental;
- XIII - analisar e decidir sobre outras questões que lhe forem submetidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal ou pela SMADUS.

Art. 13. O COMDEMA, criado pela Lei Municipal nº 622, de 03 de fevereiro de 2006, é composto de 16 (dezesseis) membros titulares e 16 (dezesseis) suplentes, conforme abaixo:

- a) 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável;
- b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
- c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
- d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura;
- e) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;
- f) 1 (um) representante de órgão técnico e ou de defesa do Meio Ambiente;
- g) 1 (um) representante do corpo docente das escolas públicas;
- h) 1 (um) representante da Câmara de Vereadores;
- i) 1 (um) representante de associação de moradores para cada um dos cinco distritos;
- j) 3 (três) representantes de entidades da sociedade civil organizada;

CAPÍTULO IV DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL

Art. 14. Para os fins deste Código, são consideradas entidades da sociedade civil aquelas que deverão ter entre suas finalidades e objetivo programático, preferencialmente na atuação na área ambiental.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



CAPÍTULO V DAS SECRETARIAS AFINS

Art. 15. Sem prejuízo das disposições contidas no inciso XXVI, do art. 9º desta Lei, a SMADUS deverá articular-se, em relação de interdependência, com outras secretarias ou órgãos do Município, compartilhando dos objetivos que lhes competem.

TÍTULO IV DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL AMBIENTAL

CAPÍTULO I NORMA GERAL

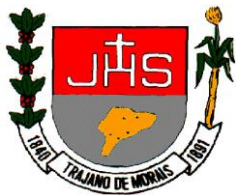
Art. 16. Cabe ao Município de Trajano de Moraes a implementação dos instrumentos da Política Municipal Ambiental, para a perfeita consecução dos objetivos deste Código, assim definidos em seu art. 5º.

CAPÍTULO II DO ZONEAMENTO AMBIENTAL

Art. 17. O zoneamento ambiental consiste na definição, a partir de critérios ecológicos, de parcelas do território municipal, nas quais serão permitidas ou restringidas determinadas atividades, de modo absoluto ou parcial e para as quais serão previstas ações que terão como objetivo a proteção, manutenção e recuperação do padrão de qualidade do ambiente, considerando-se as características ou atributos de cada uma dessas áreas, respeitadas as diretrizes estabelecidas.

§ 1º As zonas ambientais do Município são:

- I - Zonas de Unidades de Conservação - ZUC: áreas sob regulamento das diversas categorias de manejo identificadas pelas características ecológicas;
- II - Zonas de Proteção Ambiental - ZPA: áreas protegidas por instrumentos legais diversos;
- III - Zonas de Proteção Paisagística - ZPP: áreas de proteção de paisagem com características excepcionais de qualidade visual;
- IV - Zonas de Recuperação Ambiental - ZRA: áreas em estágio significativo de degradação, onde é exercida a proteção temporária e desenvolvidas ações visando à recuperação induzida ou natural do ambiente, com o objetivo de integrá-la às zonas de proteção;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



V - Zonas de Controle Especial - ZCE: demais áreas do Município submetidas a normas próprias de controle e monitoramento ambiental, em função de suas características peculiares.

Parágrafo único Os instrumentos, programas e ações a que se refere o caput serão definidos conforme as seguintes diretrizes:

- a) valorização do patrimônio ambiental;
- b) recuperação de áreas degradadas;
- c) criação e implantação de parques;
- d) elaboração de plano de manejo;
- e) demarcação dos espaços territoriais especialmente protegidos;
- f) regularização fundiária, urbanística e edilícia;
- g) reconhecimento e implantação de trilhas;
- h) criação de lagoas como solução de drenagem.

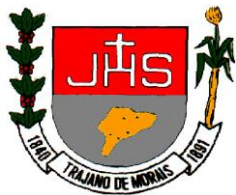
CAPÍTULO III CRIAÇÃO DE ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

Art. 18. Compete ao Poder Público Municipal, na forma das leis federais e estaduais, definir, implantar e gerenciar os espaços territoriais especialmente protegidos, com a finalidade de resguardar atributos especiais da natureza, conciliando a proteção integral da fauna, flora e das belezas naturais com a utilização dessas áreas para objetivos conservacionistas, educacionais, recreativos e científicos, cabendo ao Município sua delimitação quando não definidos em lei.

Texto dado pela Emenda Modificativa 02/2023

Art. 19. Instituir o Programa Municipal de Apoio às Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, visando criar mecanismos de incentivo ao aumento do número das respectivas reservas em âmbito municipal, observado o Decreto Estadual nº 40.909/2007 e a Portaria nº 038 da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS.

CAPÍTULO IV DA RESERVA LEGAL



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 20. Para fins desse Código, entende-se por reserva legal a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, que não seja a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.

Art. 21. Aquele que de alguma forma tiver parte da sua propriedade particular englobada por unidade de conservação municipal, esta poderá ser considerada como reserva legal de sua propriedade, observado o disposto no Decreto Federal nº 6.514/2008.

Art. 22. A propriedade particular que não tiver a sua área de reserva legal devidamente delimitada, conforme disposto no Decreto Federal nº 6.514/2008, e por algum motivo seja impossível a sua delimitação, poderá ser feita a aquisição de área dentro ou no entorno de unidade de conservação municipal, a fim de ser devidamente delimitada a área de reserva legal desta propriedade.

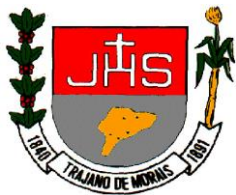
CAPÍTULO V O ESTABELECIMENTO DE PADRÕES DE QUALIDADE

Art. 23. Os índices de padrão de qualidade ambiental são os valores de concentrações máximas toleráveis para cada poluente, de modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, assim como as atividades econômicas ambiente em geral.

Art. 24. Os padrões e normas de emissão devem obedecer aos definidos pelo CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente e pelo Poder Público Federal e Estadual, podendo o COMDEMA estabelecer padrões mais restritivos ou acrescentar padrões para parâmetros não fixados pelos órgãos federal e estadual, fundamentados em parecer consubstanciado encaminhado pela SMADUS.

Parágrafo único. Os padrões de qualidade ambiental devem ser expressos, quantitativamente, indicando as concentrações máximas de poluentes suportáveis em determinados ambientes, devendo ser respeitados os indicadores ambientais de condições de autodepuração do corpo receptor.

CAPÍTULO VI DO MONITORAMENTO AMBIENTAL



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 25. O monitoramento ambiental compreende o acompanhamento das atividades dos empreendimentos públicos e privados real ou potencialmente capazes de poluir ou degradar o ambiente, com o objetivo de:

- I - preservar e restaurar os recursos e processos ambientais objetivando o restabelecimento dos padrões de qualidade ambiental;
- II - acompanhar o processo de recuperação de áreas degradadas e poluídas; III - fornecer elementos para avaliar a necessidade de auditoria ambiental.

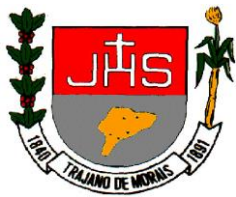
CAPÍTULO VII AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Art. 26. Para efeito deste Código, considera-se impacto ambiental toda ação causadora de poluição ou degradação ambiental, cujos efeitos repercutam direta e imediatamente sobre os interesses do Município, sem ultrapassar seus limites territoriais e que afetem:

- I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- II – as atividades sociais e econômicas;
- III – os ecossistemas e a biota;
- IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
- V – a qualidade e quantidade dos recursos ambientais;
- VI – os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência.

Art. 27. As avaliações de impactos ambientais resultam do emprego de métodos cientificamente aceitos que possibilitam a análise e a interpretação das alterações sofridas pelo ambiente que visam salvaguardar os ecossistemas.

- I - meio físico: o solo, o subsolo, as águas, o ar e o clima, com destaque para os recursos minerais, a topografia, a paisagem, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas e as correntes atmosféricas;
- II - meio biológico: seres vivos, com destaque para as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, em extinção, e os ecossistemas naturais;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



III – meio sócio-econômico: o uso e ocupação do solo, o uso da água e a sócioeconomia, com destaque para os sítios e monumentos arqueológicos, históricos, culturais e ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.

Parágrafo único. A aplicação dos métodos referidos no caput deste artigo permitirá a elaboração de estudos sobre os efeitos causados pela ação impactante.

Art. 28. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA), além de atender à legislação aplicável, em especial os princípios e objetivos deste Código, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:

I – contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do empreendimento, quando couber, confrontando-as com a hipótese de sua não execução;

II – identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação, operação e desativação, quando for o caso, do empreendimento; III – definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do empreendimento;

IV – avaliar os efeitos diretos e indiretos sobre a saúde humana;

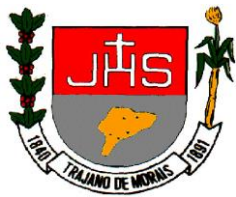
V – citar a fonte de todas as informações relevantes;

VI – ser assinado por profissionais qualificados em suas áreas de especialização. § 1º A caracterização dos empreendimentos ou atividades como de significativo potencial de degradação ou poluição dependerá, para cada um de seus tipos, de critérios a serem definidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, respeitada a legislação federal, estadual e municipal pertinentes.

§ 2º Baseada nos critérios a que se refere o § 1º, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deverá realizar uma avaliação preliminar dos dados e informações exigidos do interessado, para fins de caracterização do empreendimento ou atividade, e determinará a necessidade ou não da elaboração do EIA/RIMA, mediante parecer técnico e jurídico, que deverá integrar a decisão.

§ 3º Ao determinar a execução do EIA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente fixará diretriz contendo os aspectos que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, deverão ser analisados de forma mais detalhada, inclusive os prazos para conclusão e a análise dos estudos.

§ 4º O estudo da alternativa de não execução do empreendimento, etapa obrigatória do EIA, deverá incluir, sempre que possível, a discussão sobre a possibilidade de serem atingidos os mesmos objetivos econômicos e sociais pretendidos ou alegados pelo empreendimento, sem sua execução.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 29. O Estudo de Impacto Ambiental - EIA deverá incluir aspectos, tais como: I – diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tais como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:

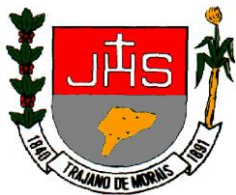
- a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões de solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas e as correntes atmosféricas;
- b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente (APP's);
- c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos, incluindo descrição da repercussão social da redução ou perda de recursos naturais por efeito do empreendimento, bem como a sua avaliação de custo-benefício;

II – análise dos impactos ambientais do empreendimento e de suas alternativas, através de identificação, previsão de magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos positivos e negativos ou benéficos e adversos, diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes, seu grau de reversibilidade, suas propriedades cumulativas e sinérgicas, a distribuição dos ônus e benefícios sociais;

III – definição das medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos, avaliando a eficiência de cada uma delas;

IV – elaboração dos programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados, parâmetros e frequências de investigações e análises e indicação sobre as fases do empreendimento às quais se destinam, ou seja, implantação, operação ou desativação.

Art. 30. Serão de responsabilidade do empreendedor todas as despesas e custos referentes à elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), incluindo a realização de audiência pública, além do fornecimento do número mínimo de cópias determinado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

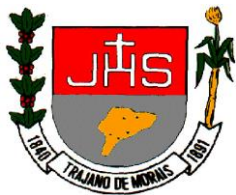
PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 31. O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) refletirá as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e conterá, no mínimo:

- I – os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas públicos;
- II – a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e quanto à localização, especificando para cada uma delas, nas fases de construção e operação, a área de influência, as matérias primas e mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos e perdas de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;
- III – a síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de influência do projeto;
- IV – a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;
- V – a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações de adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização;
- VI – o cronograma físico-financeiro da implementação das medidas mitigadoras, bem como a descrição do efeito esperado em relação aos impactos, mencionando aqueles que não puderem ser evitados, e o grau de alteração esperado;
- VII – o programa de monitoramento e acompanhamento dos impactos;
- VIII – recomendações quanto à alternativa mais favorável, tais como conclusões e comentários de ordem geral.

§ 1º O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão pelo público, contendo informações em linguagem acessível a todos os segmentos da população, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto e todas as consequências ambientais de sua implementação.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



§ 2º O RIMA deverá apresentar estrita e inequívoca correspondência a todos os itens do EIA e respectivo conteúdo.

Art. 32. O EIA/RIMA deverá estar acessível ao público em local e por prazo previamente determinados, sendo facultado aos órgãos que manifestarem interesse, e que comprovadamente possuírem relação direta com o projeto, a obtenção de cópia do mesmo para conhecimento e manifestação.

§ 1º Será dada ciência do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ao Ministério Público e à Câmara Municipal.

§ 2º O Conselho Municipal de Meio Ambiente deverá deliberar sobre as diretrizes gerais para definir os procedimentos de requerimento, aceite e análise do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo RIMA, assim como estabelecer os procedimentos de realização das audiências públicas, através de normas específicas.

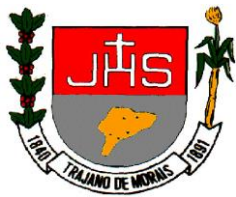
Art. 33. A avaliação de impacto ambiental com a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), pelo Município, ficará condicionada à assinatura de instrumento de delegação de competência por ente federado.

CAPÍTULO VIII LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 34. Considera-se o licenciamento ambiental um procedimento administrativo necessário à concessão de licença de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais de qualquer espécie, sejam originárias da iniciativa privada ou do Poder Público Federal ou Estadual, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou daquelas atividades que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, observando-se, para a concessão do referido licenciamento às disposições legais e regulamentadoras, bem como as normas técnicas aplicáveis ao caso.

Art. 35. Conceitua-se a licença ambiental como sendo um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadores dos recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou que possam causar degradação e modificação ambiental.

Art. 36. A Secretaria Municipal do Ambiente e do Desenvolvimento Urbano Sustentável e Desenvolvimento Urbano Sustentável, no exercício de sua competência de controle ambiental, expedirá os atos licenciadores, conforme disposto no Decreto nº 42.159, de 2 de dezembro de



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 -000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



2009, que dispõe acerca do Sistema de Licenciamento Ambiental – SLAM e dá outras providências.

Art. 37. A SMADUS estabelecerá os prazos de validade para cada tipo de licença ambiental, especificando-os no documento, bem como a Taxa de Licenciamento Ambiental a ser apurada de acordo com o porte e potencial poluidor de cada atividade.

Art. 38. A análise, a implantação e a operação dos empreendimentos e das atividades definidas expressamente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente como sendo efetiva ou potencialmente poluidoras, respeitada a legislação pertinente, bem como capazes, sob qualquer forma, de causar impacto local, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental municipal competente. Parágrafo único O licenciamento ambiental pelo Município ficará condicionado à assinatura de instrumento de delegação de competência por ente federado.

Art. 39. São exigíveis, nos termos deste Código, as seguintes Licenças Ambientais: I - Licença de localização (LL), requerida pelo proponente do empreendimento ou atividade, para verificação de adequação aos critérios do zoneamento ambiental.

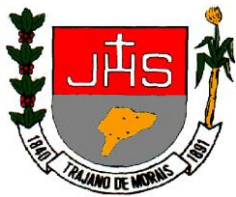
II – Licença Prévia (LP), requerida na fase preliminar de licenciamento, contemplando requisitos básicos a serem atendidos pelo interessado quanto à localização, instalação e operação do empreendimento ou atividade, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento ambientais, posturas municipais e Lei de Uso e Ocupação do Solo, e demais legislação pertinente;

III – Licença de Instalação (LI), autoriza o início da implantação do empreendimento ou atividade, de acordo com as condições e restrições da LP e, quando couber, as especificações constantes no projeto aprovado, atendidas as demais condicionantes do órgão ambiental competente;

IV – Licença de Operação (LO), autoriza, total ou parcialmente, o início de empreendimento ou atividade e, quando couber, o funcionamento dos equipamentos de controle de poluição exigidos, de acordo com o previsto na LP e na LI;

V – Licença de Ampliação (LA), serão requeridas mediante apresentação do projeto competente e do EIA/RIMA, quando exigido.

Parágrafo único Nas Licenças Ambientais constará expressamente a menção de que o local e a atividade são compatíveis com a legislação aplicável e com a Lei de Uso e Ocupação do Solo,



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 -000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



bem como a autorização para supressão de vegetação e o termo de compromisso de medida compensatória, quando cabível.

Art. 40. As licenças expedidas terão validade determinada no respectivo documento, entre 3 (três) e 5 (cinco) anos, de acordo com o porte e o potencial poluidor da atividade, podendo ser renovada.

Parágrafo único - As licenças previstas no art. 39 poderão ser expedidas sucessiva e/ou isoladamente, conforme sua natureza, características e fases do empreendimento ou atividade, mediante o pagamento único da taxa.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 05/2023.

Art. 41. O órgão ambiental municipal definirá as exigências necessárias para a análise de cada processo de licenciamento específico, observada a natureza e as características da atividade ou empreendimento a ser implantado.

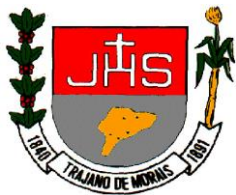
Art. 42. Os prazos de análise serão diferenciados para cada modalidade de licença em função das peculiaridades de cada empreendimento, bem como para formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA, EIV ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Parágrafo único Os prazos previstos no caput serão suspensos quando da formulação de exigências pelo Município, recomeçando a contagem do período restante, após o efetivo cumprimento das mesmas pelo requerente.

Art. 43. Tanto o deferimento quanto o indeferimento das Licenças Ambientais deverão basear-se em parecer técnico específico, integrante do devido processo administrativo.

Art. 44. Fica facultado ao interessado no empreendimento ou atividade, cuja solicitação de licença ambiental tenha sido indeferida, o oferecimento de defesa no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da decisão no Boletim Informativo do Município de Trajano de Moraes, a ser julgada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, em primeira instância, e pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, em segunda instância.

Art. 45. A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, diante das alterações ambientais eventualmente ocorridas em determinada área, deverá exigir dos responsáveis pelos empreendimentos ou atividades já licenciados, ou em fase de licenciamento, sob pena de multa e paralisação das obras até as adequações, adaptações ou correções necessárias



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



a evitar ou diminuir, dentro das possibilidades técnicas comprovadamente disponíveis, os impactos negativos sobre o meio ambiente decorrentes da nova situação.

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Termo de Compromisso Ambiental com particulares, visando o ressarcimento do dano juntamente com a regularização do respectivo processo administrativo, mediante medidas compensatórias de qualquer natureza que tragam efetivo ganho ao Município, notadamente na área ambiental, preservado sempre o interesse público e a moralidade administrativa. § 2º O Termo de Compromisso previsto no parágrafo acima deverá ser publicado na imprensa oficial.

Art. 46. A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, determinará, sempre que necessário, a redução das atividades geradoras de poluição, para manter a operação do empreendimento ou atividade nas condições admissíveis ao meio.

Art. 47. As audiências públicas, nos casos de licenciamento ambiental decorrentes de apresentação de EIA/RIMA, objetivam a divulgação de informações a comunidade diretamente atingida pelos impactos ambientais do projeto, pretendendo ainda colher subsídios à decisão da concessão da licença ambiental requerida.

Parágrafo único O número mínimo, as formas de convocação e os procedimentos de realização das audiências públicas serão definidos pelo Poder Executivo nos termos da Lei.

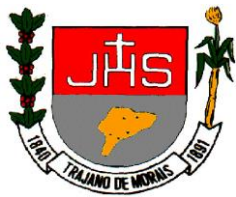
Art. 48. Será dada publicidade aos respectivos atos de expedição das Licenças Ambientais, em pelo menos 1 (um) jornal local ou regional, às expensas do requerente.

Art. 49. A Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA) e a Taxa de Vistoria (TV) serão cobradas dos contribuintes, nos termos da lei que instituí-la, prevendo o fato gerador, incidência, agentes passivos, responsáveis, bases de cálculo, alíquotas, lançamentos, cobrança e fiscalização.

CAPÍTULO IX AUDITORIA AMBIENTAL

Art. 50. A auditoria ambiental, para efeito deste Código, é um procedimento de análise e avaliação objetivas, sistemáticas, periódicas e documentadas das condições gerais, específicas e adequadas de funcionamento de empreendimentos, atividades ou desenvolvimento de obras causadoras de significativo impacto ambiental.

Art. 51. A SMADUS e o COMDEMA estabelecerão diretrizes específicas para as auditorias, de conformidade com o tipo de atividades, obras e empreendimentos desenvolvidos.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115

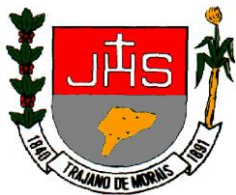


Art. 52. A auditoria ambiental tem por finalidade:

- I - verificar os aspectos operacionais que possam vir a comprometer o ambiente, os níveis efetivos potenciais de poluição e degradação provocados pelos empreendimentos, atividades ou obras auditadas;
- II - verificar o cumprimento da legislação ambiental;
- III - analisar as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistema de controle das fontes poluidoras e degradadoras;
- IV - avaliar, a capacitação dos operadores e a qualidade do desempenho operacional e de manutenção dos equipamentos, bem como de rotinas, instalações e sistemas de proteção do ambiente e da saúde dos trabalhadores;
- V - observar riscos de acidentes ambientais e respectivos planos de prevenção e recuperação dos danos causados ao ambiente;
- VI - analisar as medidas adotadas para a correção de inconformidades com as normas e disposições legais detectadas em auditorias ambientais anteriores, tendo como objetivo a preservação e conservação do ambiente e o grau de salubridade que o ambiente oferece, traduzido em qualidade de vida;
- VII - verificar, o encaminhamento que está sendo dado às diretrizes e aos padrões dos empreendimentos públicos e privados, objetivando preservar o ambiente e a vida;
- VIII - propor soluções que permitam minimizar a probabilidade de exposição de operadores e do público a riscos provenientes de acidentes hipotéticos, mais prováveis, e de emissão contínuas que possam afetar direta ou indiretamente sua saúde e segurança.

§ 1º As medidas referidas no inciso VI, deste artigo deverão ter prazo para a sua implementação, que deverá contar a partir da ciência do empreendedor, e será determinado pela SMADUS, a quem caberá, também, a fiscalização e aprovação. § 2º O não cumprimento das medidas aludidas no § 1º deste artigo assim como o prazo estabelecido no citado parágrafo sujeitará o infrator às penalidades administrativas e às medidas judiciais cabíveis.

Art. 53. A SMADUS poderá determinar aos responsáveis pela atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora, a realização de auditorias ambientais, periódicas ou eventuais, estabelecendo diretrizes e prazos específicos.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 -000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



Parágrafo único. No caso de auditorias periódicas, os procedimentos relacionados à elaboração das diretrizes a que se refere o caput deste artigo, devem incluir a consulta aos responsáveis por sua realização sobre os resultados de auditorias anteriores.

Art. 54. A auditoria ambiental será realizada às expensas e responsabilidade da pessoa física ou jurídica auditada, cumprindo-lhe informar previamente a SMADUS a composição da equipe técnica para a realização da auditoria.

Parágrafo único. A SMADUS pode designar técnico habilitado para acompanhar a auditoria ambiental.

Art. 55. O auditor ambiental ou equipe de auditoria deve ser independente, direta e indiretamente, da pessoa física ou jurídica auditada e ser cadastrado no Cadastro Técnico Federal e na SMADUS, apresentando cópia autêntica de sua habilitação técnica ou universitária e quando a equipe for pessoa jurídica, os seus estatutos consultivos.

Parágrafo único. Constatando-se que a auditoria ambiental ou equipe de auditores agiu com culpa ou dolo, má-fé, inexactidão, omissão ou sonegação de informações técnicas ambientais relevantes, a pessoa física ou jurídica que lhe der causa, será passível das seguintes sanções:

I - exclusão do cadastro da SMADUS;

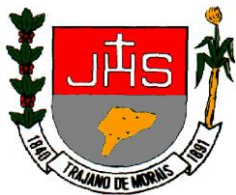
II - impedimento do exercício de auditoria ambiental no âmbito do Município de Trajano de Moraes;

III - comunicação do fato ao Ministério Público para as medidas cabíveis.

Art. 56. A realização da auditoria ambiental não prejudica ou limita a competência dos órgãos ambientais, municipais, estaduais e federais de realizarem, a qualquer tempo, fiscalização, vistoria e inspeção preventivas no local.

Art. 57. O não atendimento da realização da auditoria ambiental, nos prazos e condições determinados pela SMADUS, sujeitará a infratora à pena pecuniária, nunca inferior ao custo da auditoria, que será promovida pelas instituições ou equipe técnica designada pela SMADUS, independentemente de aplicação de outras penalidades legais vigentes.

Art. 58. Todos os documentos decorrentes de auditorias ambientais, ressalvadas aquelas que contenham matéria de sigilo industrial, conforme definido pelos empreendedores, ficarão acessíveis à consulta pública dos interessados nas dependências da SMADUS, independentemente do recolhimento de taxas ou emolumentos.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



CAPÍTULO X DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 59. O Fundo Municipal de Meio Ambiente instituído pela Lei Municipal nº 738, de 26 de março de 2009, tem por objetivo a implementação de programas e projetos de recuperação, preservação e conservação do ambiente que visem ao uso racional e sustentado dos recursos naturais, observadas as diretrizes da Política Municipal Ambiental.

Art. 60. O Chefe do Poder Executivo Municipal junto ao Secretário Municipal do Ambiente e do Desenvolvimento Urbano Sustentável, atendendo as deliberações do COMDEMA, regulamentará o Fundo Municipal de Meio Ambiente, estabelecendo, entre outras disposições:

I - os mecanismos de gestão administrativa e financeira do Fundo Municipal de

Meio Ambiente;

II- os procedimentos de fiscalização e controle de seus recursos; III - os critérios para apresentação e aprovação de projetos.

CAPÍTULO XI

CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE

POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DOS RECURSOS AMBIENTAIS

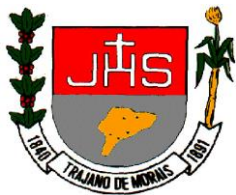
Art. 61. A SMADUS manterá atualizados os cadastros de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais.

Parágrafo único. O cadastro técnico ambiental tem por fim proceder ao registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços relativos às atividades de controle do meio ambiente, inclusive por meio da fabricação, comercialização, instalação ou manutenção de equipamentos.

Art. 62. Serão registrados em quatro cadastros distintos:

I - cadastro de atividades poluidoras - empresas e atividades cuja operação de repercussão no Município comporte risco efetivo ou potencial para o ambiente;

II - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços e consultoria sobre questões ambientais, bem como à elaboração de projetos na área ambiental;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



III - pessoas físicas ou jurídicas que cometerem infrações às normas ambientais, incluindo as penalidades a elas aplicadas;

IV - pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvam atividades potencialmente poluidoras ou de extração, produção, transporte e comercialização de produtos efetivo ou potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora.

CAPÍTULO XII BANCO DE DADOS

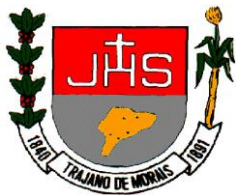
Art. 63. O banco de dados ambientais SISMA, de Trajano de Moraes, criado e mantido pela SMADUS, atuará como instrumento de coleta e armazenamento de: I - dados e informações de origem multidisciplinar e de interesse ambiental, para uso do Poder Público e da sociedade; II - resultado de pesquisas, ações de fiscalização, autorização e licenciamentos e os resultados dos monitoramentos e inspeções.

CAPÍTULO XIII MECANISMOS DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS AMBIENTAIS

Art. 64. O Poder Público Municipal estimulará e incentivará ações, atividades, procedimentos e empreendimentos, de caráter público ou privado, que visem a proteção, manutenção e ampliação da área verde urbana, recuperação do ambiente e a utilização sustentada dos recursos ambientais, mediante concessão de vantagens fiscais, mecanismos e procedimentos compensatórios, apoio técnico, científico e operacional.

Art. 65. Ao Município compete estimular e apoiar pesquisas com vista a desenvolver e testar tecnologias voltadas para a preservação e conservação ambiental.

Art. 66. O Município realizará estudos, análises e avaliações de informações destinadas a fundamentar, científica e tecnicamente, os padrões, parâmetros e critérios de qualidade ambiental a serem aplicados no âmbito do Município. Parágrafo único. A SMADUS poderá celebrar convênios de cooperação técnica com outras instituições, visando o cumprimento dos objetivos assinalados neste artigo.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



CAPÍTULO XIV DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 67. A educação ambiental é instrumento essencial em todos os níveis de Ensino da Rede Municipal e na dimensão formal e não formal na conscientização pública, para que a população atue como guardião do ambiente, devendo o Município:

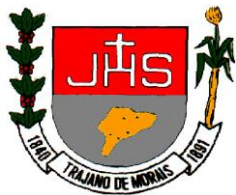
- I - promover e apoiar ações de educação ambiental em todos os níveis de Ensino da Rede Escolar Municipal e junto à sociedade de uma maneira geral;
- II - articular-se com entidades públicas e não governamentais para o desenvolvimento de ações educativas na área ambiental, no âmbito do Município;
- III - desenvolver programas de formação e capacitação de recursos humanos, enfatizando as características e os problemas ambientais do Município, para melhor desempenho na preservação, conservação, recuperação, monitoramento e auditorias ambientais no Município de Trajano de Moraes;
- IV - desenvolver campanhas educativas junto à população sobre a problemática socioambiental, global e local.

Art. 68. O Programa de Educação Ambiental deverá dar ênfase à capacitação dos professores, por meio de cursos, seminários, material didático, trabalhos de laboratório, vivência didática e outros meios, visando prepará-lo, adequadamente, como agentes formadores de futuros cidadãos conscientes da extrema importância de que se revestem as questões ambientais das quais depende, em última instância, a sobrevivência do homem sobre a face da terra.

Art. 69. Reforçar a função educativa dos órgãos de fiscalização e criar mecanismos de maior vigor na punição para os infratores de leis ambientais, implementando ainda a obrigatoriedade da educação ambiental para todos os infratores ambientais a nível municipal, facilitando o conhecimento de leis ambientais e evitando a reincidência de atos contra o ambiente.

TÍTULO V DO CONTROLE AMBIENTAL

CAPÍTULO I DA QUALIDADE AMBIENTAL E DO CONTROLE DA POLUIÇÃO



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Seção I Disposições gerais

Art. 70. É vedado o lançamento ou a liberação nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Art. 71. Sujeita-se ao disposto neste Código todas as atividades, empreendimentos, processos, operações, dispositivos móveis e imóveis, meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar poluição ou degradação do ambiente.

Art. 72. As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as empresas e entidades públicas da Administração Direta ou Indireta, cujas atividades sejam potencial ou efetivamente poluidoras ou degradadoras, ficam obrigadas ao cadastro da SMADUS.

Art. 73. Não será permitida a implantação, ampliação ou renovação de quaisquer licenças ou alvarás municipais de instalação ou atividades, em débito com o Município, em decorrência de aplicação de penalidades por infrações a legislação municipal.

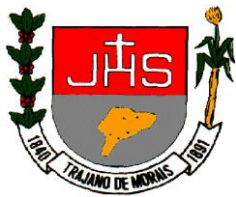
Seção II Dos Recursos Minerais

Art. 74. A pesquisa e a exploração de recursos minerais serão objeto de licença ambiental, nos termos da regulamentação desta Lei, sem prejuízo da aplicação da legislação federal, estadual e municipal pertinente, ficando seu responsável obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com soluções técnicas apontadas e aprovadas pelo órgão municipal competente.

§ 1º A pesquisa e a exploração de recursos minerais dependerão de licença ambiental da SMADUS quando assim lhe competir, que aplicará os critérios previstos no planejamento e zoneamento ambientais.

§ 2º O aproveitamento de bens minerais, sob a forma de exploração artesanal, dependerá de licenciamento ambiental da SMADUS, precedido do plano de recuperação ambiental da área, quando necessário.

§ 3º Nos casos em que a exploração venha a provocar danos ao ambiente, como resultados de procedimentos contrários às prescrições técnicas estabelecidas por ocasião da concessão da respectiva licença ambiental, ou que se mostraram em desacordo com as normas legais ou medidas e diretrizes de interesse ambiental, poderá a SMADUS suspender a licença ambiental concedida.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 75. A extração e o beneficiamento de minérios em lagos, rios e quaisquer outros corpos d'água, só poderão ser realizados de acordo com os procedimentos técnicos aprovados pela SMADUS quando lhe for cabível a sua definição.

Art. 76. O titular da autorização e licença ambiental responderá pelos danos causados ao ambiente, sem prejuízo das cominações legais pertinentes.

Art. 77. A realização de trabalhos de extração de substâncias minerais, sem a competente licença ambiental, sujeitará o responsável à ação penal cabível, sem prejuízo das cominações administrativas e da obrigação de recuperar o ambiente degradado.

Art. 78. A exploração dos recursos minerais em espaços especialmente protegidos dependerá do Regime Jurídico a que estejam submetidos, podendo o Município estabelecer normas específicas para permitir ou impedir, conforme o caso, tendo em vista a preservação do equilíbrio ambiental. Parágrafo único. Nas unidades de conservação de proteção integral constituídas sob o domínio do Município, tendo em vista sua significativa importância ecológica, não será permitida nenhuma atividade de exploração.

Seção III Da Flora

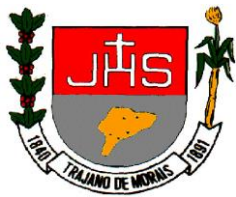
Art. 79. As florestas, bosques e relvados, bem como as demais formas de vegetação reconhecidas de utilidade às terras que revestem, de domínio público ou privado, situadas no território do Município, são consideradas Patrimônio Ambiental do Município e o seu uso ou supressão será feito de acordo com o novo Código Florestal - Lei nº 12.651/2012 vigente e as demais leis pertinentes.

§ 1º Poderá ser concedida autorização especial para supressão ou transplante de espécies vegetais, nos termos da lei.

§ 2º Em caso de destruição de uma dada cobertura vegetal, a SMADUS deverá exigir a reposição da referida cobertura, mediante a reintrodução e tratos culturais das espécies da flora nativa até que estejam efetivamente recuperadas.

§ 3º Em caso de apresentação de projeto para uso sustentável de uma determinada formação vegetal, a SMADUS exigirá, do requerente, o necessário plano de manejo.

Art. 80. As empresas que recebem madeira, lenha ou outros produtos procedentes de florestas, ficam obrigadas a exigirem do fornecedor cópia autenticada de autorização fornecida por órgão ambiental competente.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 81. Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou em estágio avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, salvo quando houver necessidade de execução de obras, planos, atividades ou projetos de indiscutível interesse social ou de Utilidade Pública, mediante licença ambiental do órgão competente.

Parágrafo único. Considera-se Mata Atlântica, para fins deste Código, a definição atribuída pelo art. 2º da Lei Federal nº 11.428/2006.

Seção IV Da Arborização e do Reflorestamento

Art. 82. Considera-se de preservação permanente toda vegetação situada: I - ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será: 15 (quinze) metros para os cursos d'água, de (30) trinta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de largura;

II – 30 (trinta) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais, nos casos de reservatórios artificiais observar-se-á a distância de 20 (vinte) metros;

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 04/2023

III - 50 (cinquenta) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água naturais ou artificiais". Na hipótese de área urbana, observar-se-á 30 (trinta) metros.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 04/2023

IV - no topo de morros, montes, montanhas e serras;

V- nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a

100% da linha de maior declive;

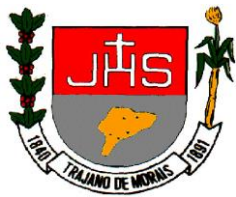
VI- nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca superior a cem metros em projeções horizontais.

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas consolidadas com 2 (duas) ou mais casas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e aglomerações urbanas, em todo o território abrangendo, observar-se-á os pressupostos:

I - ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será: 5 (cinco) metros para os cursos d'água, de (30) trinta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de largura;

II – 15 (quinze) metros ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;

III – 15 (quinze) metros nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água naturais ou artificiais";



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



IV - no topo de morros, montes, montanhas e serras;

V - nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% da linha de maior declive;

VI - nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca superior a cem metros em projeções horizontais.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 04/2023

Art. 83. Considera-se, ainda, de preservação permanente, as coberturas vegetais destinadas a:

I - atenuar o processo erosivo e de ravinamento;

II - formar faixas de proteção ao longo de rodovias;

III - proteger sítios de excepcional beleza e de valor científico ou histórico;

IV - assegurar condições de bem-estar público;

V - proteger sítios de importância ecológica;

VI - asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;

Art. 84. Caberá ao Município, na forma da lei:

I - estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas, frutíferas, em áreas degradadas, objetivando a proteção de encostas e de recursos hídricos, em especial às margens de rios e lagos, visando sua perenidade;

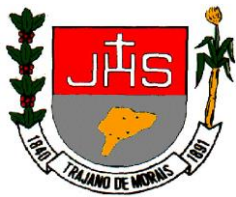
II - estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas e exóticas em áreas degradadas, objetivando a produção de madeira, produção de mel e sequestro de carbono;

III - estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, com plantação de árvores preferencialmente nativas, objetivando a manutenção de índices mínimos de cobertura vegetal.

Art. 85. Nas árvores dos logradouros públicos não poderão ser fixados ou amarrados fios, arames, cordas e congêneres, nem colocados anúncios, cartazes, placas, pinturas, impressos, tapumes, artefatos, objetos perfurantes.

§ 1º Não será permitida a deposição de qualquer espécie de resíduo urbano na base das árvores integrantes da arborização pública bem como latões de lixo.

§ 2º Quando se tornar absolutamente imprescindível à remoção de árvores, a supressão deverá ser feita mediante ato da autoridade competente, considerando-se sua localização, raridade, beleza ou outra condição que assim o justifique. § 3º A fim de não ser desfigurada a arborização dos



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



logradouros públicos, tais remoções importam no imediato replantio de indivíduo da mesma ou de outra espécie arbórea, se possível no mesmo local.

Art. 86. As áreas de preservação permanente e a biocenose somente poderão ser alteradas ou suprimidas quando se tratar de obras de relevante interesse social o que só poderá consumir-se mediante licença especial a cargo da SMADUS.

Art. 87. Deve-se observar, no planejamento da arborização pública a caracterização física do logradouro, definindo-se, a partir disso, critérios que condicionem a escolha das espécies mais adequadas à referida arborização levando-se em conta:

- I - os aspectos visuais e espaciais, em termos paisagísticos;
- II - limitações físicas e biológicas que o local impõe ao crescimento das árvores; e III - o aspecto funcional, devendo-se avaliar quais as espécies que seriam mais adequadas para melhorar o microclima e outras condições ambientais.

Art. 88. Qualquer árvore ou grupo de árvores do Município poderá ser declarado imune ao corte mediante ato do COMDEMA, por motivo de sua localização, raridade, antiguidade, interesse histórico, científico ou paisagístico, ou sua condição de porta sementes, ficando sua proteção a cargo da SMADUS.

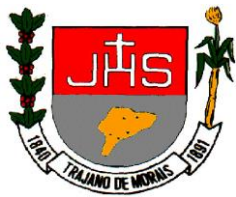
§ 1º A SMADUS fará inventário de todas as árvores declaradas imunes ao corte no Município, inscrevendo-as em livro próprio.

§ 2º Será fixada placa indicativa, diante da árvore ou de grupo de árvores declaradas imunes ao corte identificando cientificamente.

Art. 89. Deverá ser conservada e preservada, em área pública, toda e qualquer árvore com diâmetro do tronco igual ou superior a 15 cm e altura a 1,30m do solo ou com diâmetro inferior a este, desde que se trate de espécie rara ou em vias de extinção, sendo preservadas prioritariamente as árvores de maior porte ou mais significativas seja por integrarem a flora nativa seja pelo fato da mesma ser exótica incorporada a paisagem local.

Art. 90. As áreas destinadas a estacionamento, mesmo que de iniciativa particular, deverão ser arborizadas no mínimo uma árvore para quatro vagas.

Seção V Da Supressão e da Poda



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 91. A supressão ou poda de árvore de qualquer espécie localizada em espaço público fica sujeita à autorização prévia, expedida pelo órgão competente da SMADUS.

Parágrafo único. Os serviços de supressão e poda das árvores, nos espaços públicos, devem ser executados por equipe da Prefeitura Municipal, por delegação ou por empresa concessionária.

Art. 92. Para a autorização de poda ou supressão de árvores, em espaço público ou privado, o interessado deverá apresentar requerimento, em formulário próprio, ao setor competente da SMADUS contendo:

I - nome, endereço e qualificação do requerente;

II – fotocópias de RG e CPF

III - localização da árvore ou grupo de árvores;

IV - justificativa;

V - assinatura do requerente ou procurador; VI - espécie e nome popular.

§ 1º A SMADUS através do setor competente realizará vistoria no local conforme solicitação do requerente, após o que indicará os procedimentos adequados para efeito de autorização e compensação.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 03/2023

§ 2º A apreciação do pedido para supressão de árvores em condomínios fica condicionada a apresentação de registro da concordância da maioria simples dos condôminos.

§ 3º Nos casos em que não houver mata nativa, poderá o SMADUS autorizar a supressão e poda de no máximo 40 % (quarenta por cento) da área total do imóvel, aplicando de imediato a compensação em local a ser destinado pelo órgão.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 03/2023

Art. 93. O Poder Público Municipal deverá promover e incentivar o reflorestamento em áreas degradadas, objetivando principalmente:

I - proteção das bacias hidrográficas e dos terrenos sujeitos a erosão ou inundações;

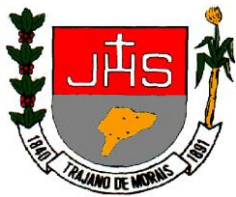
II - criação de zonas de amenização ambiental;

III - formação de barreiras verdes entre zonas distintas;

IV - preservação de espécies vegetais;

V - recomposição da paisagem urbana.

Parágrafo único. O horto florestal do Município, já denominado Floresta Estadual Jose Zago - FLOE ou conveniado manterá o acervo de mudas de espécies da flora *local e introduzida que fazem parte da arborização da Cidade de Trajano de Moraes*, com vista a prover os interessados



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



públicos, dos meios necessários as iniciativas de arborização e/ou reflorestamento, no âmbito do Município.

Art. 94. Não é permitido fazer uso de fogo nas matas ou áreas agropastoris sem autorização da SMADUS ou órgão competente integrante do SISNAMA.

Texto dado pela Emenda Modificativa 03/2023

Parágrafo único. A queima de resíduos de poda e/ou folhas de jardins deverá ser comunicada, com antecedência a SMADUS e tomadas as devidas prevenções para que o fogo não se alastre.

Seção VI Da Fauna

Art. 95. É proibido matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécime da fauna silvestre, nativos ou introduzidos, bem como as aves em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Art. 96. É permitido o comércio de espécimes e produtos de criadouros comerciais, desde que se prove a origem de ter sido o criadouro devidamente autorizado pelo órgão competente.

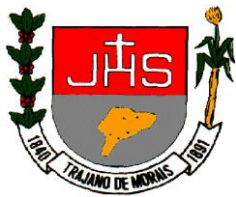
§ 1º Os criadouros comerciais existentes no Município deverão cadastrar-se na SMADUS, que tem atribuição de inspecioná-los e interditá-los em caso de infração. § 2º O comércio ilegal de espécimes da fauna silvestre acarretará a apreensão imediata dos exemplares expostos à venda, a ser efetuada pela SMADUS, em colaboração com outros órgãos públicos, fazendo-se, em seguida a reintrodução dos espécimes na natureza.

Art. 97. É proibida a pesca em rios nos períodos em que ocorrem fenômenos migratórios vinculados à reprodução, em água parada nos períodos de desova, ou de acasalamento, respeitando-se o disposto no art. 78 desta Lei.

Art. 98. Na atividade de pesca é proibida a utilização de explosivos, redes, tarrafa, substâncias tóxicas, aparelhos, técnicas e métodos que comprometam o equilíbrio das espécies, sendo expressamente proibida a utilização destes nos rios municipais e na represa do rio Macabu.

Parágrafo único. É permitida a utilização de linha de mão, vara com anzol ou molinete.

Texto dado pela Emenda Modificativa 04/2023



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 -000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 99. É vedado o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização de espécies provenientes da pesca proibida.

Seção VII Do Ar

Art. 100. As emissões gasosas provenientes de atividade produtiva, doméstica, industrial, comercial, prestação de serviço ou recreativa só poderão ser lançadas à atmosfera se não causarem ou tenderem a causar dano ao ambiente, à saúde e à qualidade de vida da população.

Art. 101. A qualidade do ar deverá ser mantida em conformidade com os padrões e normas de emissão definidas nas legislações federal, estadual e municipal.

Art. 102. Na implementação da Política Municipal de Controle da Poluição Atmosférica, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

I - exigência de adoção das melhores tecnologias de processo industrial e de controle de emissão, de forma a assegurar a redução progressiva dos níveis de poluição; II - melhoria na qualidade ou substituição dos combustíveis e otimização da eficiência do balanço energético;

III - implantação de procedimentos operacionais adequados, incluindo a implementação de programa de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de controle de poluição;

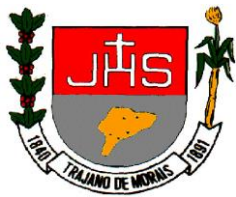
IV - adoção de sistema de monitoramento periódico ou contínuo das fontes poluidoras por parte das empresas responsáveis, sem prejuízo das atribuições da

SMADUS;

V - integração dos equipamentos de monitoramento da qualidade do ar, numa única rede, de forma a manter um sistema adequado de informações;

VI - proibição de implantação ou expansão de atividades que possam resultar em violação dos padrões fixados;

VII - seleção de áreas mais propícias à dispersão atmosférica para a implantação de fontes de emissão, quando do processo de licenciamento, e a manutenção de distâncias mínimas em relação a outras instalações urbanas, em particular hospitais, creches, escolas, igrejas, residências e áreas naturais protegidas.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 103. O armazenamento de material fragmentado ou particulado deverá ser feito em silos vedados ou dotados de outro sistema que controle a poluição com eficiência, de forma que impeça o arraste do respectivo material por transporte eólico.

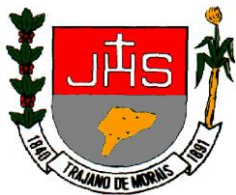
Art. 104. As vias de tráfego interno das instalações comerciais e industriais deverão ser pavimentadas e lavadas, ou umectadas com frequência necessária para evitar acúmulo de partículas sujeitas a arraste eólico.

Art. 105. As áreas adjacentes, de propriedade pública ou particular, às fontes de emissão de poluentes atmosféricos, quando descampadas, deverão ser objeto de programa de reflorestamento e arborização, por espécies apropriadas e sob manejo adequado. Estes programas serão custeados pelo poluente.

Art. 106. As chaminés, equipamentos de controle de poluição do ar e outras instalações que se constituam em fontes de emissão, efetivas ou potenciais, deverão ser construídas ou adaptadas para permitir o acesso de técnicos que fazem o controle da poluição.

Art. 107. Sem prejuízo da competência reservada às posturas municipais, fica proibido:

- I - a queima ao ar livre de materiais e resíduos que comprometam de alguma forma o ambiente ou a sadia qualidade da vida;
- II - a emissão visível de poeiras, névoas e gases, excetuando-se o vapor d'água, em qualquer operação de britagem, moagem e estocagem;
- III - atividades e/ou processos produtivos que emitam odores que possam criar incômodos à população;
- IV - a emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciada em legislação específica; V - fumar em ambiente de acesso e permanência pública, tais como instituições de saúde, teatros, cinemas, veículos de transporte público, bem como nos locais onde haja permanente concentração de pessoas e que se julgue necessária tal proibição; VI - o transporte de materiais que possam provocar emissões de poluentes atmosféricas acima dos padrões estabelecidos pela legislação;
- VII - a emissão de fumaça preta acima de vinte por cento da Escala Ringelman, em qualquer tipo de processo de combustão, exceto os dois primeiros minutos de operação, para os veículos automotores, e até cinco minutos de operação para outros tipos de equipamentos.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 108. As fontes de emissão de poluentes deverão, a critério técnico fundamentado da SMADUS, apresentar relatórios periódicos de medição, com intervalo não superior a um ano, dos quais deverão constar os resultados do monitoramento dos diversos parâmetros ambientais.

Art. 109. São vedadas a instalação e a ampliação de atividades que não atendam as normas, os critérios, as diretrizes e padrões estabelecidos por esta Lei.

Art. 110. A SMADUS, baseada em parecer técnico, procederá à elaboração periódica de proposta de revisão dos limites de emissão previstos neste Código, sujeita à apreciação do CONDEMA, de forma a incluir outras substâncias e adequá-los aos avanços das tecnologias de processo industrial e controle de poluição.

Seção VIII Da Água

Art. 111. Para efeito deste Código, a poluição das águas é qualquer alteração química, física ou biológica que possa importar em prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações, causar dano à flora, fauna, fauna aquática ou anfíbia, bem como comprometer o seu uso para finalidades sociais e econômicas, o que implicará no enquadramento dos agentes poluidores nas penalidades legais previstas na legislação específica.

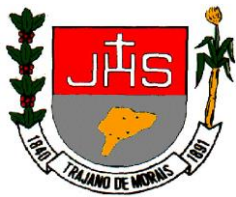
Art. 112. O Poder Municipal deverá zelar, proteger e recuperar os ecossistemas aquáticos, principalmente as nascentes, lagoas e os estuários, essenciais à qualidade de vida da população.

Art. 113. As águas, classificadas pela Resolução do CONAMA nº 657 de 2008 em três categorias: doce, salobra e salina, serão avaliadas por indicadores específicos qualitativa e quantitativamente, conforme disposto na Portaria 518 de 2004 do Ministério da Saúde.

Art. 114. A SMADUS utilizará técnicas de coleta e análise para controlar a poluição dos recursos hídricos do Município, de conformidade com os índices apresentados na Resolução de que trata o art. 95 desta Lei.

Art. 115. Com o objetivo de garantir um suprimento autônomo de água, qualquer edificação poderá ser abastecida por poços tubulares, amazonas, artesianos e semiartesianos que só poderão ser perfurados mediante autorização prévia do órgão competente.

§ 1º A perfuração de poços tubulares, amazonas, artesianos e semiartesianos, em edifícios já construídos só poderão ser localizados em passeios e vias públicas, após a aprovação do COMDEMA.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ

CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



§ 2º O controle e a fiscalização desses poços ficarão a cargo do órgão competente em parceria com a SMADUS, devendo o proprietário apresentar periodicamente a análise da qualidade da água.

§ 3º Mesmo onde houver fornecimento público de água potável, poderá ainda ser permitida a perfuração de poços tubulares, amazonas, artesianos e semiartesianos aos hospitais, indústrias, unidades militares, unidades residenciais e condomínios, estando todos os casos sujeitos a parecer do órgão competente.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 05/2023.

Seção IX Do Esgotamento Sanitário

Art. 116. Toda edificação fica obrigada a ligar o esgoto doméstico ao sistema público de esgotamento sanitário, quando da sua existência.

Parágrafo único: Na inexistência do sistema público de esgotamento sanitário, fica o poder público, responsável, dentro do prazo de 20 (vinte) anos, a construção deste, para que então possa realizar a cobrança de taxa de esgoto.

Texto adicionado pela Emenda Aditiva 02/2023.

Art. 117. Onde não existir rede pública de coleta de esgotos realizará a instalação e o uso de fossas sépticas e filtros.

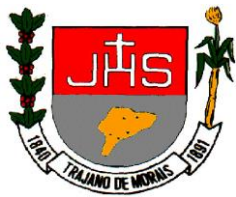
Parágrafo único: Caberá ao Poder Público Municipal, através de lei de sua iniciativa, incentivar a população, sempre que possível, na construção, manutenção e recolhimento de resíduos das fossas sépticas, ficando autorizado se necessário contratação de empresas privadas.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 01/2023.

Art. 118. No caso de loteamento, condomínio, conjunto residencial, parcelamento do solo ou qualquer, outra forma de incentivo à aglomeração de casas ou estabelecimentos, caberá ao responsável pelo empreendimento prover toda a infraestrutura necessária, incluindo o tratamento de esgotos, onde não houver sistema público de esgotamento sanitário.

Parágrafo único. Os projetos de esgotamento sanitário de que trata o art. 100 desta Lei, deverão ser aprovados pela SMADUS, obedecendo aos critérios estabelecidos nas normas da ABNT, quanto ao dimensionamento do sistema, permeabilidade do solo e profundidade do lençol freático.

Art. 119. É proibido o lançamento de esgoto in natura nos rios, lagoas, estuários ou na rede coletora de águas pluviais.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 120. Os dejetos provenientes de fossas sépticas, dos sanitários dos veículos de transporte rodoviário assim como das estações de tratamento de água e de esgoto deverão ser transportados por veículos adequados e lançados em locais previamente indicados pela SMADUS.

Parágrafo único - Legislação especial tratará da captação, tratamento e devolução do esgoto ao ambiente, conforme consta do Inciso XV, do art. 4º do presente Código.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 05/2023.

Seção X Dos Resíduos Sólidos

Art. 121. A coleta, transporte, manejo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos e semissólidos do Município, devem ocorrer de forma a não causar danos ou agressões ao ambiente, à saúde e ao bem-estar público e devem ser feitos obedecendo às normas da ABNT, deste Código, do Plano Municipal de Saneamento Básico e de outras leis pertinentes.

Parágrafo único. É vedado, no território do Município:

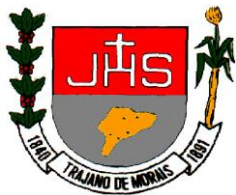
- I - a deposição do lixo em vias públicas, praças, terrenos baldios assim como em outras áreas não designadas para este fim pelo setor competente;
- II - a queima e a deposição final de lixo a céu aberto;
- III - o lançamento de lixo ou resíduos de qualquer natureza em água de superfície ou subterrânea, sistema de drenagem de águas pluviais e áreas erodidas;
- IV - permitir que seu território venha a ser usado como depósito e destinação final de resíduos tóxicos e radioativos, produzidos fora do município.
- V – Fica vedada qualquer cobrança de serviços enquanto não houver a prestação completa de sua correspondência.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 05/2023.

Art. 122. A estocagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de natureza tóxica, bem como os que contêm substâncias inflamáveis, corrosivas, explosivas, radioativas e outras consideradas prejudiciais, deverão sofrer, antes de sua deposição final, tratamento ou acondicionamento adequados e específicos, nas condições estabelecidas em normas federais, estaduais e municipais vigentes.

§ 1º Obedecerão aos mesmos critérios os resíduos portadores de agentes patogênicos, inclusive de estabelecimentos hospitalares e congêneres, assim como alimentos e outros produtos condenados ao consumo humano.

§ 2º É obrigatória a elaboração e a execução do plano de gerenciamento de resíduos sólidos nos estabelecimentos de serviços de saúde.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



§ 3º É obrigatória a incineração em autoclaves ou a disposição em vala séptica dos resíduos sépticos de serviços de saúde, bem como sua adequada coleta e transporte, sempre em observância as normas técnicas pertinentes.

Art. 123. O Poder Público Municipal estimulará e privilegiará a coleta seletiva e a reciclagem de lixo, bem como a implantação de um sistema descentralizado de usinas de processamento de resíduos urbanos.

§1º. O sistema de processamento de resíduos sólidos será definido por estudo técnico, priorizando-se tecnologias apropriadas, de menos custo de implantação, operação e manutenção.

§2º Fica sob responsabilidade do poder público, realizar a coleta no mínimo 02 dias da semana nos distritos e todos os dias na sede.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 02/2023.

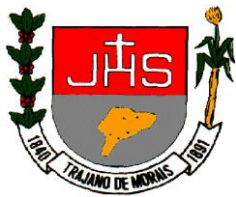
Art. 124. O Poder Público Municipal incentivará a realização de estudos, projetos e atividades que proponham a reciclagem dos resíduos sólidos junto à iniciativa privada e às organizações da sociedade civil.

Art. 125. Serão estudados mecanismos que propiciem e estimulem a reciclagem mediante benefícios fiscais.

Art. 126. Todas as edificações pluridomiciliares devem dispor de área própria para depósito de lixo, que deverá estar de acordo com as normas municipais.

Art. 127. A utilização do solo como destino final dos resíduos potencialmente poluentes, deverá ser feita de forma apropriada estabelecida em projetos específicos de transporte e destino final aprovados pela SMADUS, ficando vedada a simples descarga ou depósito, seja em propriedade pública ou particular.

Seção XI Dos Logradouros Públicos



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 128. Entendem-se como logradouros públicos, para efeito desta Lei, todas as áreas públicas destinadas ao sistema de circulação, implantação de equipamentos comunitários, bem como os espaços livres destinados a praças, parques, jardins públicos.

Art. 129. Depende de prévia autorização da SMADUS a utilização de praças e demais logradouros públicos do Município, para a realização de espetáculos, feiras e demais atividades cívicas, religiosas, culturais e esportivas.

Parágrafo único. O pedido de autorização deverá ser apresentado por pessoa física ou jurídica que se responsabilize pelos danos causados pelos participantes do evento.

Art. 130. A Prefeitura, através da SMADUS e em parceria com a iniciativa privada, poderá elaborar programas para criação e manutenção de praças e demais espaços livres, podendo:

I - permitir a iniciativa privada, em contrapartida, a veiculação de publicidade através do mobiliário urbano e equipamentos de recreação, desde que não resulte em poluição visual do espaço público;

II - elaborar convênio, com prazo definido e prorrogável, se de interesse do bem comum verificando-se o atendimento às cláusulas relativas à manutenção das áreas.

Seção XII Emissão de Ruídos

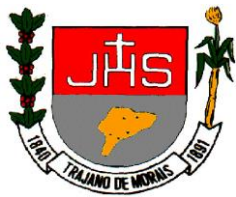
Art. 131. A emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais, religiosas, domésticas ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde e do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidas neste Código, sem prejuízo das regras estabelecidas pelo código de posturas do Município.

Parágrafo único - Legislação especial tratará da quantidade de decibéis permitidos por cada atividade que informa o *caput*.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 05/2023.

Art. 132. Compete a SMADUS estabelecer programa de controle de ruídos e exercer o poder de disciplinamento e fiscalização das fontes de poluição sonora, devendo para tanto obedecer ao critério das leis estaduais e federais.

Texto dado pela Emenda Modificativa 05/2023



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



I - aplicar sanções e interdições, parciais ou integrais, previstas na legislação vigente ou mediante regulamento municipal;

II –o Poder Público poderá efetuar a medição de qualquer fonte de poluição sonora;

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 05/2023.

III - impedir a localização de estabelecimentos industriais tais como: fábricas, oficinas ou outros que produzam ou possam vir a produzir ruídos em unidades territoriais residenciais ou em zona especialmente sensível a excesso de ruído, como sejam: proximidade de hospitais, clínica de repouso, escolas, entre outros a ser definidos pelo COMDEMA.

IV – Ficam resguardados os direitos adquiridos de funcionamento dos estabelecimentos públicos ou privados, que foram criados e/ou estabelecidos antes da publicação do presente código, com a advertência que deverão cumprir a legislação, e/ou que será instituída de poluição sonora municipal.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 05/2023.

Art. 133. Fica proibida a utilização ou funcionamento de qualquer instrumento ou equipamento, fixo ou móvel, que produza, reproduza ou amplifique o som, de tal modo que crie ruído para além do limite real do imóvel ou que se encontre dentro de uma zona especialmente sensível a ruídos, tais como as caracterizadas no inciso anterior, observando-se o disposto na Lei de Zoneamento Municipal.

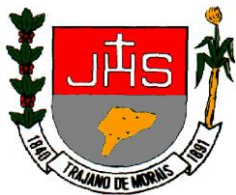
Parágrafo único – Ficam mitigadas as regras do *caput* para estabelecimentos comerciais, entidades privadas e/ou o Poder Público, pessoas físicas ou jurídicas, em eventos públicos e/ou privados, desde que haja um intervalo prévio moderado, preferencialmente aos sábados.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 05/2023

Art. 134. Fica proibido o uso ou a operação, inclusive em ambientes comerciais, em espetáculos e outras atividades de lazer, de instrumentos ou equipamentos em que o som emitido exceda os limites estabelecidos por Lei.

Parágrafo único – Ficam mitigadas as regras do *caput* para estabelecimentos comerciais, entidades privadas e/ou o Poder Público, pessoas físicas ou jurídicas, em eventos públicos e/ou privados, desde que haja um intervalo prévio moderado, preferencialmente aos sábados.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 05/2023



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Seção XIII Dos Efluentes Líquidos

Art. 135. O lançamento de efluentes líquidos provenientes de atividades efetiva ou significativamente poluidoras em corpos d'água, só poderão ser feito desde que sejam obedecidas a legislação federal e estadual pertinentes e os dispositivos deste Código.

Art. 136. Os lançamentos de efluentes líquidos não poderão ser feitos de forma a conferir aos corpos receptores, características em desacordo com a sua classificação.

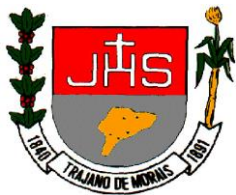
Art. 137. A SMADUS estabelecerá critérios para considerar de acordo com o corpo receptor, as áreas de mistura fora dos padrões de qualidade.

Art. 138. Os graxos, óleos e ácidos provenientes das atividades de postos de combustíveis, oficinas mecânicas, e lava-jatos bem como os lodos provenientes de sistema de tratamento de efluentes industriais, não poderão ser lançados na rede de esgotos ou rede de águas pluviais.

Seção XIV Do Controle da Poluição Visual

Art. 139. Para fins desta Lei, entende-se por:

- I - anúncios: quaisquer indicações executadas sobre veículos de divulgação presentes na paisagem urbana, visíveis nos logradouros públicos, cuja finalidade seja a de promover estabelecimentos comerciais, indústrias, profissionais, empresas, produtos de quaisquer espécies, ideias, eventos, pessoas ou coisas; II - paisagem urbana: a configuração resultante da interação entre os elementos naturais, edificados ou criados e o próprio homem, numa constante relação de escala, forma, função e movimento;
- III - veículo de divulgação: são considerados veículos de divulgação ou simplesmente veículos qualquer equipamento de comunicação visual ou audiovisual utilizado para transmitir anúncio ao público;
- IV - poluição visual: qualquer alteração de natureza visual que ocorra nos recursos paisagísticos e cênicos do ambiente natural ou criado;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



V - mobiliário urbano: o conjunto dos equipamentos localizados em áreas públicas da Cidade, tais como abrigos de pontos de ônibus, bancos e mesas de rua ou praças, telefones públicos, instalações sanitárias, caixas de correio, objetos de recreação.

Art. 140. A utilização ou exploração de veículos de divulgação visível nos logradouros públicos ou presentes na paisagem urbana será disciplinada pelo COMDEMA através de legislação específica.

Parágrafo único. Os veículos de divulgação, instalados ao ar livre serão divididos em 3 (três) categorias:

I - luminosos: mensagens transmitidas através de engenho dotado de luz própria; II - iluminados: os veículos com visibilidade de mensagens e reforçada por dispositivo luminoso externo; e
III - não iluminados: veículos que não possuem dispositivo de iluminação.

Art. 141. Somente será permitida a instalação de veículos de divulgação nos logradouros públicos, quando contiver anúncio institucional ou orientador, respeitando o disposto no art. 111 deste Código.

Art. 142. A exibição de anúncios em peças do mobiliário urbano, só será permitida mediante autorização prévia da SMADUS.

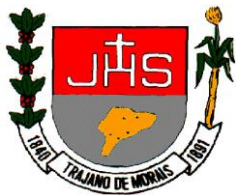
Art. 143. A exibição de anúncios em tapumes somente será permitida durante o período de execução dos serviços e obras protegidos pelos mesmos, cujas divulgações deverão restringir a informação relativa ao empreendimento imobiliário, aos materiais e serviços utilizados na obra, bem como placa de responsabilidade técnica.

Art. 144. Não será permitida a veiculação de propaganda por meio de faixas, quando afixadas no posteamento da iluminação pública, na sinalização de trânsito vertical, nas paradas de transporte coletivo, nos postes de semáforo e nas árvores da arborização pública.

Parágrafo único. Não será permitida a propaganda colada em posteamentos.

Seção XV Do Controle das Atividades Perigosas

Art. 145. São consideradas atividades perigosas àquelas que implicam no emprego e na manipulação de produtos ou substâncias com características de corrosividade, inflamabilidade, reatividade ou toxicidade, conforme definidas nas Resoluções do CONAMA.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 146. O Poder Público Municipal garantirá condições para controle e fiscalização da produção e da manipulação, estocagem, transporte, comercialização e utilização de produtos ou substâncias de que trata o art. 127 desta Lei.

Seção XVI Do Transporte de Cargas Perigosas

Art. 147. O transporte por via pública, de produto que seja perigoso ou represente risco à saúde das pessoas, à segurança pública e ao ambiente, estará sujeita a fiscalização da SMADUS.

Art. 148. Para efeito deste Código, são considerados produtos perigosos aqueles cuja composição contém substâncias nocivas à população e ao ambiente, conforme classificação da ABNT e outros compostos definidos pelo CONDEMA.

Art. 149. Os veículos que transportam produtos perigosos deverão portar o conjunto de equipamentos necessários para situações de emergência, indicado por norma brasileira ou na inexistência desta, recomendado pelo fabricante do produto.

Art. 150. O veículo que transporta produtos perigosos deverá evitar o uso de vias em áreas densamente povoadas ou de proteção de mananciais, reservatórios de água, reservas florestais e ecológicas, ou que delas sejam próximas.

Art. 151. O veículo que transporta carga perigosa deverá portar os rótulos de riscos e os painéis de segurança específicos, que serão retirados logo após o término das operações de limpeza e descontaminação dos veículos e equipamentos.

Art. 152. É proibido o transporte de produtos perigosos juntamente com:

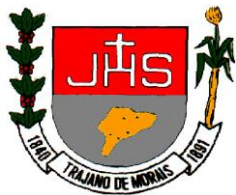
I - passageiros;

II - animais;

III - alimentos ou medicamentos destinados ao consumo humano ou animal, ou com embalagens de produtos destinados a estes fins;

IV - outro tipo de carga, salvo se houver compatibilidade entre os diferentes produtos transportados.

Parágrafo único. Entende-se como compatibilidade entre dois ou mais produtos a ausência de risco potencial de ocorrer explosão, desprendimento de chamas ou calor, formação de gases,



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



vapores, compostos ou misturas perigosas, bem como alteração das características físicas ou químicas originais de qualquer um dos produtos transportados, se postos em contato um com o outro, por vazamento, ruptura de embalagem, ou outra causa qualquer.

TÍTULO VI DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

CAPÍTULO I DA REPARAÇÃO E DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Art. 153. Aquele que, de alguma forma, promover a degradação ambiental fica obrigado a reparar os danos ocasionados, assim como a recuperar ou diminuir o impacto ambiental, podendo o Município exigir medidas mitigadoras ou compensatórias, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nesse código.

CAPÍTULO II DA FISCALIZAÇÃO

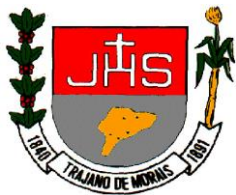
Art. 154. A fiscalização compreende toda e qualquer ação de agente ambiental, do COMDEMA, em conjunto com a SMADUS, quando for o caso, ou exclusivamente por esta, visando ao exame, vigilância, controle e verificação do atendimento às disposições contidas na legislação ambiental, neste Regulamento e nas normas dele decorrentes.

Texto dado pela Emenda Modificativa 06/2023

Parágrafo único. O Poder de Polícia exercido por agentes da pasta municipal do Meio Ambiente não exclui o exercício do Poder de Polícia de outras esferas, mormente no que tange ao regramento de posturas, tributos, vigilância em saúde e defesa sanitária, cabendo, a todos, de forma concorrente, cada qual no âmbito de sua especialização.

Art. 155. A fiscalização do cumprimento das disposições deste Código e das normas dele decorrentes será realizada pelos Guardas Ambientais, Fiscais e outros agentes designados, credenciados para esta finalidade, ou pelos demais servidores públicos designados para atos de ação fiscalizatória.

§ 1º Uma vez designados para as atividades de fiscalização, os funcionários da SMADUS são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental, encaminhando a autoridade



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



superior a fim de proceder a todos os demais termos administrativos e instaurar processo administrativo.

Texto dado pela Emenda Modificativa 07/2023

§ 2º O credenciamento e a designação de Guardas Ambientais de que trata este artigo dar-se-á por ato do Prefeito, mediante portaria específica, observando-se como exigência cogente, a prévia capacitação, habilitação e treinamento de servidores municipais em curso na área de legislação ambiental e de prática fiscalizatória.

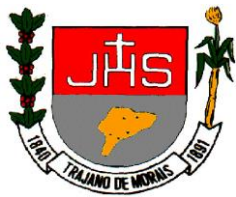
Art. 156. Qualquer pessoa poderá denunciar a prática de infração ambiental ou dirigir representação por escrito a SMADUS, para efeito do exercício do seu Poder de Polícia, cabendo aos seus servidores apurar de imediato as denúncias que chegarem ao seu conhecimento, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade nos termos da lei. Parágrafo único. Para fins deste artigo entende por Poder de Polícia a restrição imposta pelo Poder Público Municipal aos particulares que, limitando ou disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à proteção, controle ou conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida no Município de Trajano de Moraes.

Art. 157. No exercício da ação fiscalizadora será assegurado ao Guarda Ambiental credenciado, o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos estabelecimentos públicos ou privados, mediante identificação funcional. Parágrafo único. Quando a ação fiscalizadora for impedida, obstaculada ou resistida pelo morador, quanto ao acesso à sua casa ou moradia, sem prejuízo da aplicação de multa administrativa prevista nesta Lei, a SMADUS deverá obter o devido mandado judicial.

Art. 158. Mediante requisição da SMADUS perante as autoridades competentes, o Guarda Ambiental credenciado poderá ser acompanhado por força policial para efetivo cumprimento da ação fiscalizadora, quando as circunstâncias assim indicarem.

Art. 159. Aos Guardas Ambientais e Fiscais credenciados compete:

- I - efetuar visitas e vistorias;
- II - verificar a ocorrência de infração lesiva ao ambiente;
- III - lavrar o auto administrativo correspondente, fornecendo cópia ao autuado;
- IV - elaborar relatório de fiscalização;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



- V - exercer atividade orientadora visando à adoção de atitude ambiental positiva; VI - notificar o responsável por determinada ação irregular ou para prestar esclarecimentos sobre a mesma, em local, data e hora definidos;
- VII - advertir nos casos em que o dano ambiental ainda não foi causado ou para fazer cessar a irregularidade, sob pena de imposição de outras sanções;
- VIII - analisar a impugnação ou defesa apresentada pelo autuado quando instado a manifestar-se;
- IX - conduzir o infrator às autoridades competentes quando se tratar de crime ambiental, lavrando-se os termos administrativos pertinentes;
- X - subsidiar o Poder Judiciário ou ao Ministério Público nas ações em que estiver figurado como autuante ou testemunha da ação fiscalizatória que deu origem à instauração de ação penal ou civil pública.

Art. 160. A fiscalização utilizar-se-á dos seguintes meios, objetivando aplicar as sanções administrativas ambientais:

- I - auto de constatação;
- II - auto de advertência;
- III - auto de notificação;
- IV - auto de infração;
- V - auto de apreensão e/ou depósito;
- VI - auto de embargo de obras e de atividades; VII - auto de interdição de áreas ou de atividades;
- VIII - auto de desfazimento ou demolição.

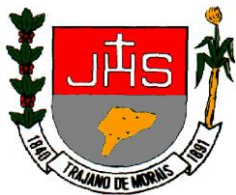
§ 1º Os autos previstos neste artigo serão lavrados em três vias, sendo:

- I - a primeira, na cor branca, a ser anexada ao processo administrativo;
- II - a segunda, na cor amarela, a ser entregue ao autuado na ocasião da lavratura;
- III - a terceira, na cor verde, ao secretário para encaminhar ao arquivo.

Texto dado pela Emenda Modificativa 08/2023

§ 2º No caso de auto de infração, após finalizado o processo administrativo este será encaminhado ao Setor de Arrecadação da Prefeitura de Trajano de Moraes.

Texto dado pela Emenda Modificativa 09/2023



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



§ 3º Os modelos dos formulários e demais termos administrativos de que trata este artigo, serão criados e aperfeiçoados em regulamento.

§ 4º O Poder Executivo Municipal, mediante decreto, regulamentará os procedimentos fiscalizatórios necessários à implementação das disposições deste Código.

Art. 161. Constatada a irregularidade, será lavrado o auto administrativo correspondente, dele constando:

- I - o nome e a qualificação completa da pessoa física ou jurídica autuada, com a menção da identificação junto a Receita Federal, bem como o respectivo endereço;
- II - o fato constitutivo da infração, o local, data e hora da lavratura;
- III - a descrição completa e detalhada do fato e a menção precisa dos dispositivos legais ou regulamentares transgredidos para que o autuado possa exercer, em sua plenitude, o direito de defesa;
- IV - o fundamento legal da autuação que autoriza à penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção da irregularidade ou para prestação de esclarecimento;
- V - nome, função, matrícula, carimbo e assinatura do autuante;
- VI - nome de testemunhas se houver, ainda que sejam servidores municipais; VII - prazo para apresentação de defesa.

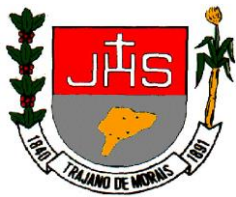
Art. 162. Na lavratura dos autos, as omissões, incorreções e/ou demais erros, importarão na nulidade do auto de infração.

Texto dado pela Emenda Modificativa e Aditiva 05/2023.

Art. 163. A assinatura do infrator ou de seu representante não constitui formalidade essencial à validade do auto, nem implica em confissão, nem a recusa constitui agravante.

Art. 164. Do auto, será cientificado o infrator:

- I - pelo autuante, mediante assinatura do infrator;
- II - por via postal, com recebimento de Aviso de Recebimento - AR, com prova de seu recebimento no processo administrativo correspondente; III - por edital, nas demais circunstâncias.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

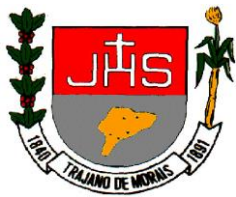
PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Parágrafo único. O edital será publicado uma única vez, em órgão de imprensa oficial, ou em jornal circulação regional, considerando-se efetivada a notificação dez dias, após a publicação.

Art. 165. A notificação é o documento hábil para informar ao interessado as decisões do órgão ambiental, consideradas circunstâncias agravantes, quando não constituem ou qualificam a infração:

- I- cometer o infrator reincidência específica ou infração continuada de natureza ambiental;
- II- ter cometido a infração:
 - a) para obter vantagem pecuniária ou por outro motivo torpe;
 - b) coagindo outrem para a execução material da infração;
 - c) afetando, ou expondo a perigo, de maneira grave, o meio ambiente ou a saúde pública;
 - d) causando dano à propriedade de terceiro;
 - e) atingindo áreas sob proteção legal;
 - f) em período de defeso à fauna;
 - g) em época de calamidade pública;
 - h) no interior de áreas ambientais legalmente protegidas;
 - i) com emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
 - j) mediante fraude ou abuso de confiança;
 - k) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
 - l) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiados por incentivos fiscais;
 - m) atingindo espécies ameaçadas da fauna;
 - n) em horário considerado fora do expediente de funcionamento normal da Secretaria Municipal e Meio Ambiente.
- III - deixar o infrator de tomar as providências ao seu alcance, quando tiver conhecimento do ato lesivo ao meio ambiente;
- IV- ter o infrator agido com dolo;
- V- ter o infrator iniciado obra ou atividade em desrespeito às determinações de licença ambiental.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



CAPÍTULO III DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 166. As infrações ambientais previstas neste Código serão apuradas em processo administrativo próprio, observado o rito estabelecido nesta Lei ou em regulamento.

Art. 167. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício através de ato administrativo baixado pelo Secretário do Ambiente e do Desenvolvimento Urbano Sustentável, ou por decorrência da lavratura de auto de infração por servidor competente, devidamente autorizado por autoridade superior ou ainda por determinação de decisão judicial, ou a pedido do Ministério Público, de autoridades competentes ou por solicitação do interessado, quando o caso assim o exigir.

Texto dado pela Emenda Modificativa 10/2023

Art. 168. O ato administrativo que instaura o procedimento administrativo de apuração das infrações ambientais ou o auto de infração deve conter os requisitos constantes no art. 159 deste Código.

Art. 169. O processo administrativo deve ser formalizado, identificado e ter suas páginas numeradas sequencialmente, devidamente rubricadas.

Parágrafo único. A renumeração das páginas do processo, quando necessária, deve ser justificada pelo servidor que a promover, em despacho nos autos, a partir da página que iniciar a referida renumeração.

Art. 170. O infrator poderá apresentar, pessoalmente, defesa administrativa a SMADUS ou por meio de seu advogado, no prazo de vinte dias úteis a contar da data:

Texto dado pela Emenda Modificativa 11/2023

I - da cientificação da lavratura do auto de infração, ou;

II - da publicação no órgão de imprensa oficial do Município,

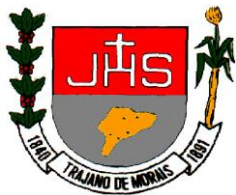
III – em jornal circulação regional;

IV - do Aviso de Recebimento, quando por via postal ou cartório de ofício.

V- Por servidor designado para realizar a diligência no endereço constante nos autos.

Texto adicionado pela Emenda Aditiva 03/2023.

Parágrafo único. Será assegurado, no processo administrativo ambiental próprio, o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições constantes nesta Lei.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750-000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 171. Estando presente o infrator no momento da lavratura do auto de infração ou dos demais termos administrativos, ser-lhe-á entregue cópia do mesmo.

§ 1º Caso o infrator esteja ausente ou se o mesmo recusar-se a assinar o auto de infração ou aos demais termos administrativos, ser-lhe-á enviada cópia do auto por via postal, com Aviso de Recebimento-AR ou por servidor designado, devendo tal circunstância ser assinalada pelo agente autuante no verso do termo administrativo correspondente.

Texto dado pela Emenda Modificativa 12/2023

§ 2º Não sendo encontrado o infrator ou frustradas todas as tentativas neste sentido, será o mesmo notificado pelo veículo de comunicação oficial do Município ou em jornal de circulação local.

Art. 172. O infrator deve instruir sua defesa com a formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos, cabendo-lhe a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído a SMADUS para a instrução do processo administrativo instaurado.

Art. 173. Por ocasião da defesa o infrator pode apresentar testemunhas em seu favor, obrigando-se pelo seu comparecimento quando determinado pela SMADUS.

§ 1º O servidor encarregado pela SMADUS para conduzir a instrução dos procedimentos administrativos ouvirá as testemunhas, quando for o caso, num prazo máximo de dez dias úteis, transcrevendo suas declarações, podendo gravar a instrução, anexando-as ao processo.

Texto dado pela Emenda Modificativa 13/2023

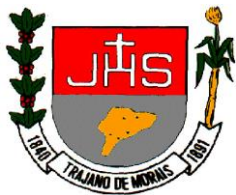
§ 2º O servidor que trata o § 1º deste artigo deve encaminhar o processo ao Secretário Municipal do Ambiente e do Desenvolvimento Urbano Sustentável, com um breve relatório dos fatos, para encaminhamento de parecer jurídico ou para decisão, dependendo do estado do processo.

§ 3º O infrator poderá apresentar junto com sua defesa, documentos que tiver para a sua defesa, podendo também solicitar à realização de diligência administrativa ou vistoria técnica, à elucidação de fato julgado pertinente, com escopo de elucidar a questão.

§ 4º Poderá ser indeferida a produção de provas que sejam julgadas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, mediante decisão motivada da autoridade julgadora.

Art. 174. Em caso de defesa e tratando-se de perícia técnica que não haja na SMADUS condições materiais e/ou humana para sua realização, o interessado poderá promover às suas expensas a realização da mesma.

Parágrafo único. Em se tratando de transgressão que dependa de análise laboratorial ou pericial para completa elucidação dos fatos, o prazo a pedido da defesa, poderá ser dilatado, mediante despacho fundamentado do titular do órgão ambiental.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 175. A autoridade competente da SMADUS deve observar o prazo de 30 (trinta) dias para julgar o auto de infração, contados da data do recebimento do processo administrativo para apreciação, mediante termo registrado nos autos.

Parágrafo único. É obrigatória a prévia análise jurídica dos processos administrativos alusivos às infrações ambientais, sem prejuízo da apreciação técnica, esta última quando o fato assim a justificar.

Art. 176. Oferecida à defesa administrativa o processo, havendo necessidade, poderá ser encaminhado ao fiscal autuante, responsável pela lavratura do auto de infração, a fim de esclarecer algum ponto controverso, necessário à instrução processual, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Texto dado pela Emenda Modificativa 14/2023

Art. 177. Apresentada ou não a defesa ou a impugnação, o processo será julgado pela SMADUS no prazo de 20 (vinte) dias.

Art. 178. É vedado reunir em uma só petição, impugnação, defesa ou recurso referente a mais de uma sanção ou ação fiscal, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo infrator.

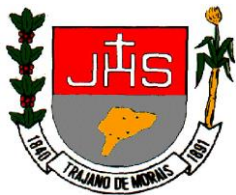
Art. 179. O infrator será notificado por via postal ou por servidor designado, com Aviso de Recebimento, de todas as decisões terminativas ou condenatórias proferida pela SMADUS, e caso, não seja encontrado, será cientificado pelo órgão de imprensa do Município ou em jornal local e/ou de circulação regional.

Art. 180. O prazo para cumprimento de obrigação subsistente assumido pelo infrator ou determinado pela SMADUS, poderá ser reduzido ou aumentado em casos excepcionais, por motivos de interesse público, mediante despacho fundamentado do Secretário Ambiental. Caso seja necessária a dilatação de prazo, poderá ser concedido pela SMADUS o prazo de no máximo 30 (trinta) dias.

Art. 181. A desobediência à determinação contida na notificação acarretará uma advertência por escrito. Persistindo, haverá a imposição de multa, arbitrada de acordo com os valores correspondentes à classificação da infração, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação vigente.

Texto dado pela Emenda Modificativa 15/2023

Art. 182. Sendo julgada improcedente a defesa ou o recurso em qualquer instância administrativa, o prazo para o pagamento da multa será de dez dias, contados da data do



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



recebimento da notificação do indeferimento de defesa ou de improvimento de recurso administrativo transitado em julgado.

Parágrafo único. Não ocorrendo o pagamento na data prevista a que se refere este artigo, a SMADUS encaminhará ao setor competente da Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes o processo administrativo com o respectivo débito para inscrição na dívida ativa e cobrança judicial.

Art. 183. O infrator tem uma redução de cinquenta por cento, quando pagar a multa no prazo de vinte dias, implicando na desistência tácita de defesa ou recurso, ocasião em que não fará jus ao parcelamento do débito.

Art. 184. Ocorrendo o pagamento da multa, e caso não haja dano ambiental a apurar, ou a área da infração estiver desembargada ou desinterditada o processo será arquivado, sem necessidade de análise da defesa.

Parágrafo único. A hipótese deste artigo não obsta o encaminhamento de cópias necessárias do processo administrativo às autoridades competentes, quando se tratar de crime ambiental ou da necessidade de reparação civil dos danos causados contra o ambiente.

Art. 185. Qualquer cidadão pessoa física ou jurídica poderá ter acesso ao processo administrativo instaurado mediante solicitação formalizada para este fim.

CAPÍTULO IV DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO

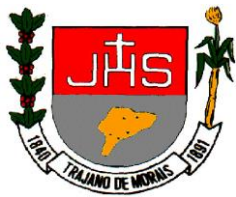
Art. 186. O autuado poderá apresentar defesa no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do auto de infração.

Art. 187. A impugnação da sanção ou da ação fiscal, instaura o processo de contencioso administrativo em primeira instância.

§ 1º A impugnação será apresentada ao Protocolo Geral da Prefeitura, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento da intimação.

§ 2º A impugnação mencionará:

- I - autoridade julgadora a quem é dirigida;
- II - a qualificação do impugnante;
- III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentar;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



IV - os meios de provas que o impugnante pretenda produzir, expostos os motivos que as justifiquem.

Art. 188. Fica vedado reunir em uma só petição, impugnação ou recurso mais de uma sanção ou ação fiscal, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo infrator.

Art. 189. Oferecida a impugnação, o processo será encaminhado ao fiscal autuante ou servidor designado pela Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao secretário, que sobre ela se manifestará, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, dando ciência ao autuado para apresentar réplica no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Texto dado pela Emenda Modificativa 16/2023

Art. 190. O julgamento do processo administrativo e os relativos ao exercício do poder de polícia serão de competência, em primeira instância, do Subsecretário da SMADUS nos processos que versarem sobre toda e qualquer ação fiscal decorrente do exercício do poder de polícia.

§ 1º O processo será julgado no prazo de 30 (trinta) dias úteis a partir da abertura de vista.

§ 2º Será dada ciência da decisão ao sujeito passivo, intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data de seu recebimento. Em segunda e última instância administrativa, Comissão de Impugnação Fiscal (CIF), sob consulta do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA, órgão consultivo, deliberativo e normativo do SISMA;

§ 3º A CIF proferirá decisão no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, após o parecer emitido pelo COMDEMA no plenário do Conselho.

Texto dado pela Emenda Modificativa 17/2023

Art. 191. A CIF será composta de 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes, nomeados pelo chefe do Poder Executivo, por indicação do Secretário Municipal de Meio Ambiente, sendo um deles o seu Presidente.

.

Art. 192. Compete ao presidente da CIF:

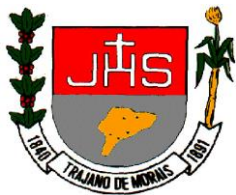
I - presidir e dirigir todos os serviços da CIF, zelando pela sua regularidade;

II - determinar as diligências solicitadas;

III - proferir voto ordinário e de qualidade, sendo este fundamentado;

IV - assinar as resoluções em conjunto com os membros da Junta;

V- Realizar Consultas ao COMDEMA, quando for o caso.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Texto dado pela Emenda Modificativa 18/2023

Art. 193. São atribuições dos membros da CIF:

- I - examinar os processos que lhe forem distribuídos, apresentando, por escrito, no prazo estabelecido, relatório com pareceres conclusivos;
- II - solicitar esclarecimentos, diligências ou visitas, se necessário;
- III - proferir voto fundamentado;
- IV - proferir, se desejar, voto escrito e fundamentado;
- V - redigir as resoluções, nos processos em que funcionar como relator desde que vencedor o seu voto;
- VI - redigir as resoluções quando vencido o voto do relator.

Art. 194. A CIF deverá elaborar o regimento interno, para a disciplina e organização dos seus trabalhos, submetendo-se ao exame e sanção do Secretário Municipal de Meio Ambiente.

Art. 195. Sempre que houver impedimento do membro titular da CIF, o presidente deverá convocar o primeiro suplente, com antecedência de 24 horas.

Art. 196. A CIF realizará 1 (uma) sessão ordinária bimestralmente, e tantas extraordinárias quanto necessário, dependendo do fluxo de processos.

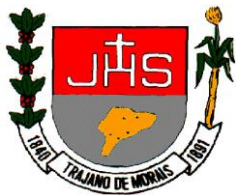
Art. 197. O presidente da CIF consultará de ofício ao COMDEMA sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo ou de sanção fiscal, do valor originário não corrigido monetariamente, superior a 50 (cinquenta) salários mínimos.

Texto dado pela Emenda Modificativa 19/2023

Art. 198. Não sendo cumprido, nem impugnada a sanção fiscal, será declarada a revelia e permanecerá o processo na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo prazo de 20 (vinte) dias, para cobrança amigável do crédito constituído.

§ 1º A autoridade preparadora poderá discordar da exigência não impugnada, em despacho fundamentado, o qual será submetido à CIF.

§ 2º Esgotado o prazo de cobrança amigável, sem que tenha sido pago o crédito constituído, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor omissor e encaminhará o processo à Secretaria Municipal de Fazenda, para inscrição do débito em dívida ativa e promoção de



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 -000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



cobrança executiva pela Procuradoria Geral, quando não for caso de reparação de dano ambiental.

Art. 199. São definitivas as decisões:

- I - de primeira instância, quando esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto ou quando a parte não for objeto de enfoque no recurso voluntário.
- II - de segunda e última instância recursal administrativa.

Art. 200. O recurso terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento das multas e, quanto às demais infrações, apenas devolutivo.

Parágrafo único. A autoridade que exercer o juízo de admissibilidade do recurso, se houver requerimento do recorrente, poderá, fundamentadamente, conferir efeito suspensivo ao recurso, nas hipóteses em que a execução imediata da penalidade possa acarretar dano irreparável.

Art. 201. Caso a decisão do recurso mantenha a multa, integral ou parcialmente, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento.

Parágrafo único - Caso o pagamento não seja efetuado no prazo acima previsto, os autos serão imediatamente remetidos a Secretaria Municipal de Receita e Tributação para inscrição do débito na dívida e, posteriormente, encaminhado à Procuradoria Geral para cobrança, cujo valor será acrescido de 10% (dez por cento) de multa moratória para pagamento administrativo na Procuradoria, e de 20% (vinte por cento) para pagamento judicial.

Art. 202. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, serão contados em dias úteis e exclui-se o dia do começo, incluindo-se o do vencimento

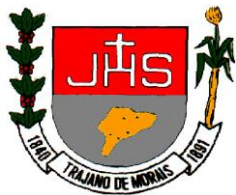
Texto dado pela Emenda Modificativa 20/2023

CAPÍTULO V MEDIDAS CAUTELARES

Art. 203. Em qualquer fase do processo administrativo, ou antes, que este seja instaurado, os agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderão impor, medidas cautelares, quando constatarem a ocorrência ou a iminência de significativo risco à saúde da população ou de degradação ambiental de difícil reparação, mediante decisão devidamente fundamentada.

Texto dado pela Emenda Modificativa 21/2023

§ 1º O fiscal ambiental ou quem de direito intimará o responsável pela atividade, determinando as medidas a serem adotadas.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 -000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



§ 2º A decisão produzirá efeito desde sua ciência pelo infrator e vigorará pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§ 3º Intimado o infrator da providência cautelar aludida, o fiscal ambiental, sob pena de infração disciplinar grave, comunicará o fato a seu superior imediato para que solicite ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA, que, fundamentadamente e em 30 (trinta) dias, emitirá seu parecer, encaminhando a CIF que suspenderá ou ratificará a medida, ou se for o caso, solicitará ao Secretário Municipal de Meio Ambiente que a mantenha por tempo que julgue necessário, conforme razões de interesse público expostas expressamente.

Texto dado pela Emenda Modificativa 21/2023

§ 4º Se a CIF houver por bem suspender a medida, submeterá sua deliberação ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, que a homologará.

Texto dado pela Emenda Modificativa 21/2023

§ 5º Em 20 (vinte) dias da ciência da decisão da CIF que mantiver a cautelar, o interessando poderá interpor recurso ao CONDEMA, o qual deverá ser protocolizado na secretaria daquela Comissão.

Texto dado pela Emenda Modificativa 21/2023

CAPÍTULO VI DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 204. Constitui infração administrativa ambiental, qualquer ação ou omissão na sua forma consumada ou tentada, que caracterize a inobservância dos preceitos desta Lei, das Resoluções do COMDEMA, da legislação federal e estadual, bem como de regulamentos dele decorrentes, que viole as regras jurídicas de uso, gozo promoção, proteção e recuperação do ambiente.

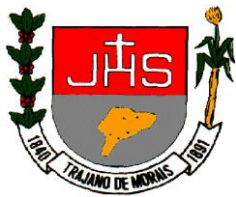
Art. 205. As infrações são classificadas como leves, graves e gravíssimas, levando-se em consideração suas consequências, o tipo de atividade, o porte do empreendimento, sua localização, as circunstâncias atenuantes ou agravantes, os antecedentes e as condições econômicas do infrator.

Art. 206. Responderá pela infração quem a cometer, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, ou quem se beneficiar da infração.

Parágrafo único. Para fins deste artigo aplica-se subsidiariamente às disposições contidas nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de dezembro de 1998.

Art. 207. As infrações classificam-se em:

I - leves: aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



II - graves: aquelas em que seja verificada uma circunstância agravante;

III - gravíssimas: aquelas em que for verificada a existência de duas ou mais circunstâncias agravantes.

Art. 208. Para imposição da pena e sua gradação, a autoridade ambiental observará:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para o ambiente; III - os antecedentes do infrator quanto às normas ambientais.

Art. 209. São consideradas circunstâncias atenuantes:

I - arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental, em conformidade com normas, critérios e especificações determinadas em regulamento pela SMADUS; II - comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação a perigo iminente de degradação ambiental;

III - colaboração com os agentes e os técnicos encarregados da fiscalização, vigilância e do controle ambiental;

IV - o infrator não ser reincidente e a falta cometida ser de natureza leve;

V - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente ou menor grau de compreensão.

Art. 210. São consideradas circunstâncias agravantes:

I - cometer o infrator reincidência específica, genérica ou infração de forma continuada;

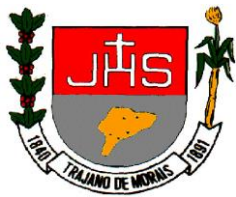
II - ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária ou no interesse da pessoa jurídica mantida total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiadas por incentivos fiscais;

III - coagir outrem para a execução material da infração ou facilitada por funcionário público no exercício de suas funções;

IV - ter a infração conseqüência grave ao ambiente;

V - deixar o infrator de tomar as providências ao seu alcance, quando tiver conhecimento do ato lesivo ao ambiente;

VI - ter o infrator agido com dolo;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



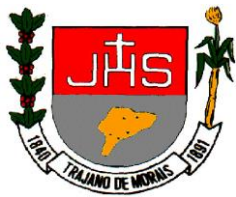
- VII - se a infração atingir áreas, zonas ou no interior do espaço territorial especialmente protegido neste Código, em leis federais ou estaduais;
- VIII - afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o ambiente ou concorrendo para danos à propriedade alheia;
- IX - em período de defeso à fauna ou atingindo espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes, ou ainda, empregar métodos cruéis para abate ou captura de animais;
- X - ter praticado a infração em domingos ou feriados, à noite, em épocas de seca ou inundações ou ainda em quaisquer assentamentos humanos;
- XI - mediante fraude, abuso de direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
- XII - impedir ou causar dificuldades ou embaraço a fiscalização.
- § 1º Para fins deste artigo, entende-se por:
- I - reincidência específica: o cometimento de infração de mesma natureza;
- II - reincidência genérica: o cometimento de infração de natureza diversa; III - infração continuada: quando a infração ambiental se prolongar no tempo, sem que o infrator adote a efetiva cessação ou regularização da situação irregular. § 2º A reincidência observará um prazo máximo de 5 (cinco) anos entre a ocorrência de infração ambiental e outra.
- § 3º Nos casos de reincidência, a multa corresponderá ao dobro daquela imposta na infração anterior, apurada em processo específico.

Art. 211. Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena será cominada em razão das que sejam preponderantes.

Art. 212. Quando a infração for objeto de punição por mais de uma penalidade, prevalecerá o enquadramento no item mais específico em relação ao mais genérico.

Art. 213. Pelas infrações cometidas por menores ou outros incapazes responderão seus responsáveis.

Art. 214. Os responsáveis pela infração ficam sujeitos às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas independentemente:



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



- I - advertência por escrito, em que o infrator será intimado para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;
- II - multa simples, diária ou cumulativa, de R\$ 100 (cem reais) a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
- III- apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora silvestres, instrumentos, apetrechos, máquinas e equipamentos de qualquer natureza utilizados na infração; IV - embargo ou interdição temporária de atividade até correção da irregularidade; V - cassação de alvarás e licenças, e a consequente interdição definitiva do estabelecimento autuado, a serem efetuadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com auxílio da Guarda Ambiental, em cumprimento a prévio parecer técnico homologado pelo titular da referida Secretaria;
- VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município; VII - reparação, reposição ou reconstituição do recurso ambiental danificado, de acordo com suas características e com as especificações definidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- VIII - demolição;
- IX - restrição de direitos.

§ 1º Para efeito deste artigo considera-se Responsável Solidário pela infração o profissional responsável pela execução, elaboração dos planos, programas, relatórios, laudos e estudos das atividades, empreendimentos, serviços e edificações que se encontrarem em situação irregular ou causarem quaisquer danos, degradação ambiental ou que de alguma forma concorrerem para a poluição ou perturbação ao meio ambiente.

§ 2º Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lheão aplicadas cumulativamente as penalidades cominadas.

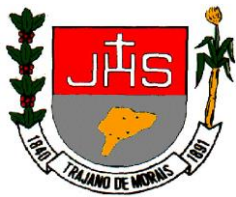
§ 3º A aplicação das penalidades previstas neste Código não exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis.

§ 4º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o infrator obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou recuperar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. § 5º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por culpa ou dolo, deixar de sanar irregularidades praticadas, no prazo assinado, após advertido, ou quando, notificado, deixar de atender às determinações da autoridade ambiental competente.

§ 6º A multa simples poderá ser convertida em prestação de serviços de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 7º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração prolongarse no tempo, até cessar a ação degradadora, visando à reparação do dano causado.

§ 8º A apreensão de produtos e subprodutos obedecerá aos seguintes critérios:



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 -000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



I - os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados, com preferência para entidades similares sediadas no Município;

II - tratando-se de produtos perecíveis ou madeira, serão os mesmos avaliados e doados a instituições científicas, culturais ou educacionais, com preferência para as sediadas no Município;

III - os produtos utilizados na prática de infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização através da reciclagem, e observados, no que couber, os princípios de licitação.

§ 9º As sanções indicadas nos incisos IV a VI do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.

§ 10º As sanções restritivas de direito são:

I - perda ou restrições de incentivos e benefícios fiscais;

II - proibição de contratação com a administração pública municipal pelo período de até três anos.

III - suspensão de registro, inscrição, licença, permissão ou autorização;

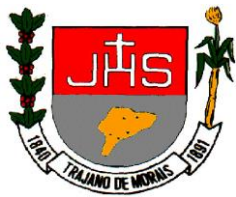
IV - cancelamento de registro, inscrição, licença, permissão ou autorização. § 11 - As penalidades previstas nos incisos IV e V do caput desde artigo serão aplicadas diretamente pelo Secretário Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ou por proposta fundamentada do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, conforme razões de interesse público expostas expressamente.

§ 12 - Independente da aplicação de quaisquer sanções, o infrator será obrigado a reparar ou indenizar os danos ambientais por ele causados.

§ 13 - A aplicação de quaisquer das sanções previstas nesta lei deverá prever a obrigatoriedade do infrator recuperar o meio ambiente e descontaminar a área ou ecossistema degradado, custeando estas ações reparadoras com seus próprios recursos.

Art. 215. A advertência será aplicada sempre por escrito ao infrator, para fazer cessar irregularidade ou pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, exclusivamente nas infrações leves, sem prejuízo da imposição de outras sanções previstas neste artigo.

Parágrafo único. O infrator advertido tem o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da ciência da advertência, para apresentar defesa, devendo de imediato cessar, absterse, corrigir ou tomar



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



providência que impeça a configuração da infração ambiental apontada, em virtude dos efeitos de reincidência gerados pela pena de advertência.

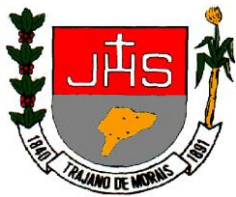
Art. 216. A destinação dos produtos e instrumentos apreendidos dos termos do inciso III do art. 196 deste Código poderá ser a devolução, perdimento, a doação ou o leilão, nos termos desta Lei. § 1º Toda apreensão de produtos considerados perecíveis deverá ser seguida, imediatamente, de doação às instituições hospitalares, educacionais, asilos, creches, penais, militares, públicas, científicas e outras com fins beneficentes ou a destruição, a critério da autoridade competente, que deverá motivar a decisão. § 2º Não poderão ser comercializados os materiais, produtos, subprodutos, apetrechos, equipamentos ou veículos doados após a apreensão.

Art. 217. A penalidade de embargo, desfazimento ou demolição, poderá ser imposta no caso de obras ou construções feitas sem licença ambiental ou com ela em desacordo. Parágrafo único. Ao ser aplicada a penalidade de desfazimento ou demolição, subsiste ao infrator a obrigação de remoção dos entulhos.

Art. 218. A penalidade de interdição parcial, total, temporária ou definitiva, será imposta nos casos de perigo iminente à saúde pública e ao ambiente ou a critério da autoridade competente, nos casos de infração continuada e reincidência. § 1º A autoridade ambiental poderá impor a penalidade de interdição total ou parcial e temporária ou definitiva, desde que constatada a infração, objetivando a recuperação e regeneração do ambiente degradado. § 2º A imposição da penalidade de interdição definitiva importa na cassação automática da licença, autorização ou permissão e a de interdição temporária, na suspensão destas.

Art. 219. A prestação de serviços à comunidade ou a órgãos do Poder Público ou a pena restritiva de direitos será imposta pela autoridade competente, de acordo com o estabelecido no regulamento desta Lei.

Art. 220. Consideram-se para os fins deste Código os seguintes conceitos: I - multa simples: sanção pecuniária com previsão de valor nesta Lei, guardando proporcionalidade com o dano ambiental cometido, como compensação ao prejuízo causado;
II - multa diária: sanção pecuniária cumulativa sempre aplicada quando o cometimento da infração se prolongar no tempo;
III - apreensão: ato material decorrente do Poder de Polícia a que consiste no privilégio do Poder Público de assenhorar-se de objeto ou de produto da fauna ou da flora silvestre;
IV - demolição: destruição forçada de obra incompatível com a norma ambiental; V - embargo: é a suspensão ou proibição da execução de obra ou implantação de empreendimento;



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



VI - interdição: é a limitação, suspensão ou proibição do uso de construção, exercício de atividade ou condução de empreendimento.

Art. 221. As penalidades previstas neste Capítulo poderão ser objeto de regulamentação por meio de ato do Poder Executivo Municipal, ouvido o CONDEMA.

Art. 222. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a prever a classificação e a graduação das infrações e penalidades aplicáveis, fundamentado nas previsibilidades desta Lei e demais legislações pertinentes, considerando essencialmente a especificidade de cada recurso ambiental.

CAPÍTULO VII DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM ESPÉCIE

Art. 223. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade, com acréscimo por exemplar excedente na forma do parágrafo primeiro:

§ 1º. A pena é acrescida de:

I – R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I do Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção-CITES; e

II– R\$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

§ 2º Incorre nas mesmas multas quem:

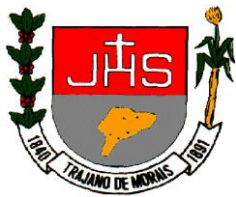
I– impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

II– modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; ou

III– vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

§ 3º No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa.

§ 3º No caso de guarda de espécime silvestre, pode a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deixar de aplicar as sanções previstas nesta Lei, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



§ 4º São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.

Art. 224. Introduzir espécime animal no Município, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente:

Pena - Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo por exemplar excedente da autorização na forma do parágrafo primeiro desse artigo.

§ 1º A pena é acrescida de:

I– R\$ 200,00 (duzentos reais), por unidade excedente;

II– R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e

III– R\$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Art. 225. Coletar material zoológico para fins científicos sem licença especial expedida pela autoridade competente:

Pena - Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais), com acréscimos por exemplar excedente de:

I– R\$ 50,00 (cinquenta reais), por unidade;

II– R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES;

III– R\$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Parágrafo Único - Incorre nas mesmas multas:

I– quem utilizar, para fins comerciais ou esportivos, as licenças especiais a que se refere este artigo; e

II– a instituição científica, oficial ou oficializada, que deixar de dar ciência a Secretaria Municipal de Meio Ambiente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior.

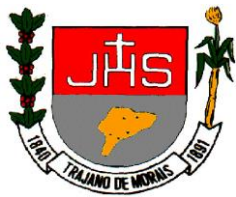
Art. 226. Praticar caça profissional no Município:

Pena: Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo por exemplar excedente de:

I– R\$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade;

II– R\$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e

III– R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do anexo II da CITES.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 -000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 227. Comercializar produtos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre:

Pena: multa de R\$ 1.000,00 (mil reais), com acréscimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), por exemplar excedente.

Art. 228. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena. Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com acréscimo por exemplar excedente;

I- R\$ 200,00 (duzentos reais), por unidade;

II- R\$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e

III- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Parágrafo Único - Incorre nas mesmas multas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

Art. 229. Provocar, pela emissão de efluentes ou carregamento de materiais, ou substâncias tóxicas o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas costeiras:

Pena: Multa de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 22/2023

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas quem:

I- causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público;

II- explora campos naturais de invertebrados, sem licença, permissão ou autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

Art. 230. Praticar pesca profissional nas lagoas e rios do município, sem autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

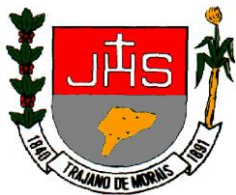
Pena: Multa de R\$ 700,00 (setecentos reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com acréscimo de R\$ 10,00 (dez reais), por quilo do produto da pescaria.

Texto dado pela Emenda Modificativa 23/2023

Art. 231. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em locais interditados por órgão competente:

Pena: Multa de R\$ 700,00 (setecentos reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com acréscimo de R\$ 10,00 (dez reais), por quilo do produto da pescaria.

Texto dado pela Emenda Modificativa 24/2023



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



- I– pescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
- II– pescar quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, apetrechos, técnicas e métodos não permitidos; e
- III– transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida.

Art. 232. Pescar com a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente:

Pena: Multa de R\$ 700,00 (setecentos reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R\$ 10,00 (dez reais), por quilo do produto da pescaria.

Art. 233. Molestar de forma intencional toda e qualquer espécie de animal:

Pena - Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 25/2023

Art. 234. É proibida a importação ou a exportação de quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de evolução, bem como a introdução de espécies nativa ou exótica em corpos hídricos, sem autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

Pena: Multa de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 26/2023

Art. 235. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-los com infringência das normas de proteção:

Pena: Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por alqueire fluminense ou fração.

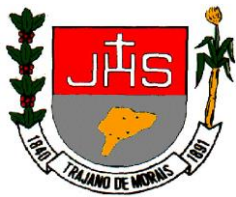
Texto dado pela Emenda Modificativa 27/2023

Art. 236. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Pena: Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 3.000,00 (três mil reais), por alqueire fluminense ou fração, ou R\$ 200,00 (duzentos reais), por metro cúbico.

Texto dado pela Emenda Modificativa 28/2023

Art. 237. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de proteção ambiental, independentemente de sua localização:



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 -000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



Pena: Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 29/2023

Art. 238. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena: Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), por alqueire fluminense ou fração queimada.

Texto dado pela Emenda Modificativa 30/2023

Art. 239. Fabricar, vender, armazenar, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:

Pena: Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade.

Art. 240. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:

Pena - Multa simples de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por alqueire fluminense ou fração.

Texto dado pela Emenda Modificativa 31/2023

Art. 241. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada em ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

Pena - Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais), por metro cúbico.

Texto dado pela Emenda Modificativa 32/2023

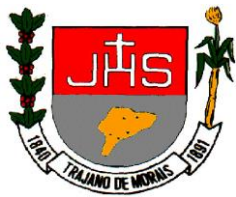
Art. 242. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento:

Pena: Multa Simples de R\$ 100,00 (cem reais) a R\$ 300,00 (trezentos reais), por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Texto dado pela Emenda Modificativa 33/2023

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas, quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Art. 243. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação:



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Pena: Multa de R\$ 300,00 (trezentos reais), por alqueire fluminense ou fração.

Texto dado pela Emenda Modificativa 34/2023

Art. 244. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos:

Pena: Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais), por árvore.

Art. 245. Coletar, transportar, ou comercializar plantas ornamentais nativas silvestres, sem a devida autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

Pena: Multa de R\$ 50,00 (cinquenta reais) a R\$ 300,00 (trezentos reais) por unidade.

Texto dado pela Emenda Modificativa 35/2023

Art. 246. Comercializar motosserra ou utilizá-la em floresta ou demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade ambiental competente:

Pena: Multa simples de R\$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade comercializada.

Art. 247. Ingressar em Unidades de Conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:

Pena: Multa de até R\$ 1.000,00 (mil reais).

Art. 248. **Texto suprimido pela Emenda Supressiva 04/2023.**

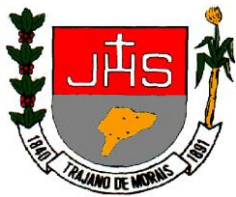
Art. 249. Explorar área de reserva legal, florestas e formação sucessoras de origem nativa, tanto de domínio público, quanto de domínio privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal:

Pena: Multa de R\$ 100,00 (cem reais) a R\$ 300,00 (trezentos reais), por alqueire fluminense ou fração, ou por unidade, ou metro cúbico.

Texto dado pela Emenda Modificativa 36/2023

Art. 250. Desmatar, a corte raso, área de reserva legal ou fragmentos de vegetação nativa mesmo que em área urbana, sem autorização da Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

Pena: Multa de até R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por alqueire fluminense ou fração.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 -000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



Texto dado pela Emenda Modificativa 37/2023

Art. 251. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou em desacordo com a obtida:

Pena: Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais), por alqueire fluminense ou fração.

Texto dado pela Emenda Modificativa 38/2023

Art. 252. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena: Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 39/2023

§ 1º Incorre nas mesmas multas quem:

I- tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;

II- causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;

III- causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

IV- dificultar ou impedir o uso público das praças e áreas de uso comum; V- promover capina química com produtos que comprometam a saúde humana ou ambiental;

V- lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos; VI- deixar de adotar, quando assim o exigir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

§ 2º As multas e demais penalidades de que trata este artigo serão aplicadas após laudo técnico elaborado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração.

Art. 253. Executar pesquisa, lavra ou extração de substância mineral sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ou em desacordo com o documento obtido:

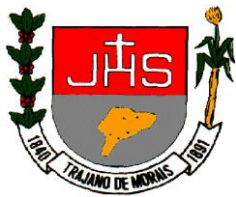
Pena: Multa de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a 500.000,00 (quinhentos mil de reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 40/2023

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas quem:

I- deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

II- armazenar ou transportar substância mineral sem a respectiva Nota Fiscal ou outro documento hábil que comprove a origem e o destino dos produtos constatados.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 -000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 254. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos:

Pena: Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 41/2023

§ 1º Incorre nas mesmas penas, quem abandona os produtos ou substâncias referidas no "caput", ou utiliza em desacordo com as normas de segurança.

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada ao quádruplo.

Art. 255. Iniciar obras ou atividade, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território municipal, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente, sem licença ou autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Pena: Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 256. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar danos à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Pena: Multa de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 42/2023

Art. 257. Texto suprimido pela Emenda Supressiva 05/2023

Art. 258. Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I– bem especialmente protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial; ou

II– arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial:

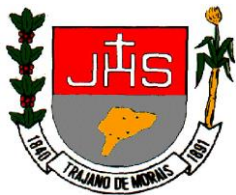
Pena: Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 43/2023

Art. 259. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou em desacordo com a autorização concedida:

Pena: Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 44/2023



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 -000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 260. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da Secretaria Municipal do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável ou em desacordo com a autorização concedida: Pena: Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 45/2023

Art. 261. Pichar, grafitar ou por qualquer meio conspurcar monumento urbano, ou edificação pública ou privada:

Pena: Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 46/2023

Parágrafo Único - Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a multa é aumentada em dobro.

Art. 262. **Texto suprimido pela Emenda Supressiva 03/2023.**

Art. 263. Deixar de apresentar a Secretaria Municipal do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável as inovações concernentes aos dados fornecidos para o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:

Pena: Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 47/2023

Art. 264. Deixar de constar de propaganda comercial de agrotóxicos, seus componentes e afins em qualquer meio de comunicação, clara advertência sobre os riscos do produto à saúde humana, aos animais e ao meio ambiente ou desatender os demais preceitos da legislação vigente:

Pena: Multa de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 265. **Texto suprimido pela Emenda Supressiva 06/2023**

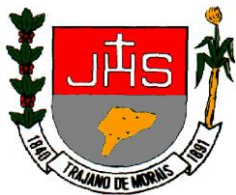
Art. 266. Descumprir, sem justo motivo, cronograma e termos ajustados com órgãos ambientais:

Pena: Multa de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 48/2023

Parágrafo único - Na hipótese de existência de multa específica prevista em termo de compromisso ou de ajustamento ambiental, prevalecerá a multa de maior valor.

Art. 267. Danificar, culposa ou dolosamente, equipamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Pena: Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo da obrigação de indenizar os danos causados, nos termos da lei.

Texto dado pela Emenda Modificativa 49/2023

Art. 268. Desrespeitar ou desacatar agente fiscalizador da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

Pena: Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 50/2023

Art. 269. Impedir ou, de qualquer modo, dificultar a ação de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

Pena: Multa de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 51/2023

Art. 270. Deixar de prestar ao órgão ambiental municipal informações exigidas pela legislação pertinente ou prestar informações falsas, distorcidas, incompletas ou modificar relevante dado técnico solicitado:

Pena: Multa de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 52/2023

Art. 271. Dar início à instalação de qualquer atividade ou testar qualquer equipamento sem possuir licença de instalação, quando esta for exigível, salvo se a demora na obtenção de licença não puder ser atribuída ao empreendedor:

Pena: Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), se o infrator for pessoa física; de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), se o infrator for pessoa jurídica.

Texto dado pela Emenda Modificativa 53/2023

Art. 272. Instalar atividade ou testar qualquer equipamento em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de instalação:

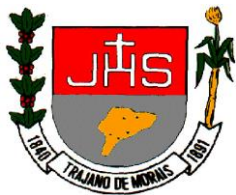
Pena: Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), se o infrator for pessoa física, e de R\$ 300,00 (trezentos reais) a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), se o infrator for pessoa jurídica.

Texto dado pela Emenda Modificativa 54/2023

Art. 273. Dar início ou prosseguir na operação de qualquer atividade sem possuir licença de operação, quando esta for exigível, salvo se a demora na obtenção de licença não for atribuída ao empreendedor:

Pena: Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), se o infrator for pessoa física; e de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), se o infrator for pessoa jurídica.

Texto dado pela Emenda Modificativa 55/2023



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 274. Dar prosseguimento a operação de qualquer atividade depois de vencido o prazo de validade da respectiva licença de operação, salvo se já tiver sido protocolizado o respectivo pedido de renovação de licença:

Pena: Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), se o infrator for pessoa física, e de R\$ 300,00 (trezentos reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), se o infrator for pessoa jurídica.

Texto dado pela Emenda Modificativa 56/2023

Art. 275. Operar atividade licenciada em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de operação:

Pena: Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), se o infrator for pessoa física; de R\$ 300,00 (trezentos reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), se o infrator for pessoa jurídica.

Texto dado pela Emenda Modificativa 57/2023

Art. 276. Causar, por poluição da água, do ar ou do solo, incômodo ou danos materiais ou morais a terceiros:

Pena: Multa de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), se o infrator for pessoa física; de R\$ 800,00 (oitocentos reais) a R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), se o infrator for pessoa jurídica.

Texto dado pela Emenda Modificativa 58/2023

Art. 277. Causar degradação ambiental que provoque erosão, deslizamento, desmoronamento ou modificação nas condições hidrográficas ou superficiais:

Pena: Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 59/2023

Art. 278. Dispor, guardar ou ter em depósito, ou transportar resíduos sólidos em desconformidade com a regulamentação pertinente:

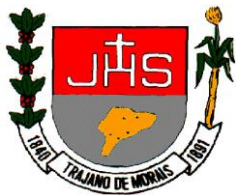
Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a 20.000,00 (vinte mil reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 60/2023

Art. 279. Quando as infrações previstas neste Capítulo resultarem ou puderem resultar em danos à saúde humana, provocarem mortandade de animais ou destruição significativa da flora, as multas poderão alcançar R\$ 1.000.000,00 (um milhões de reais).

Texto dado pela Emenda Modificativa 61/2023

TÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP - 28.750 -000 - TELEFONE - (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 280. As multas aplicadas com base nesta Lei poderão ter a sua exigibilidade suspensa, mediante a celebração de Termo de Compromisso de Conduta Ambiental, a exclusivo critério do Secretário Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, obrigando-se o infrator à adoção de medidas específicas para fazer cessar a degradação ambiental, sem prejuízo das demais medidas necessárias ao atendimento das exigências impostas pelas autoridades competentes.

§ 1º O Termo de Compromisso de Conduta Ambiental, com força de título executivo extrajudicial, disporá, obrigatoriamente, sobre:

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;

II - o prazo de vigência do compromisso que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, devendo, em caso de prorrogação - que não poderá ser superior a um ano - prever a aplicação de multa específica para cada cláusula descumprida;

III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas;

IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada, cujo valor não poderá ser superior ao valor do investimento previsto, e os casos de extinção do compromisso, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas, sem prejuízo da possibilidade de a Secretaria Municipal de Ambiente e desenvolvimento sustentável exigir garantias reais ou fidejussórias para assegurar o cumprimento de obrigações.

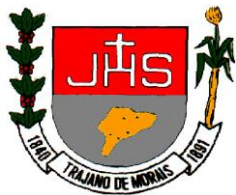
V - o foro competente para dirimir litígios entre as partes na Comarca de Trajano de Moraes.

§ 2º A protocolização de pedido de celebração de Termo de Compromisso de Conduta Ambiental pelo infrator não suspende a apuração de infrações ambientais, nem a aplicação das sanções estabelecidas nesta Lei, nem o exime da responsabilidade de pagamento do respectivo passivo ambiental.

§ 3º O infrator apresentará projeto técnico de reparação do dano.

§ 4º A Secretaria Municipal De Meio Ambiente poderá dispensar o infrator da apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir. § 5º Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, conforme avaliação a critério do órgão que houver celebrado o Termo de Compromisso de Conduta Ambiental, a multa poderá ser reduzida ou cancelada por ato do Prefeito(a) Municipal, mediante laudo do Secretário Municipal de Meio Ambiente.

§ 6º O Termo de Compromisso de Conduta Ambiental poderá estipular a conversão parcial ou total das multas aplicadas em serviços de interesse ambiental ou na realização de obras de



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, sem prejuízo das medidas previstas no caput deste artigo.

§ 7º Persistindo a irregularidade ou relevando-se a atitude do infrator como meramente paliativa ou procrastinatória, serão cobradas as multas sustadas, com acréscimo de 30% (trinta por cento), sem prejuízo das multas que vierem a ser estipuladas no Termo de Compromisso de Conduta Ambiental.

Art. 281. Os responsáveis por atividades e empreendimentos em funcionamento no território do Município de Trajano de Moraes deverão, no prazo de doze meses e no que couber, submeter à aprovação do órgão ambiental plano de adequação às imposições estabelecidas nesta Lei que não se constituíam exigência de lei anterior. Parágrafo único. O Secretário Municipal do Ambiente e do Desenvolvimento Urbano Sustentável, mediante despacho motivado, ouvido o COMDEMA, poderá prorrogar o prazo a que se refere o caput desse artigo desde que, por razões técnicas ou financeiras demonstráveis, seja solicitado pelo interessado.

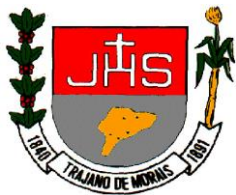
Art. 282. A dívida ativa será cobrada pela Procuradoria Geral do Município de Trajano de Moraes, a quem incumbirá a defesa do Patrimônio Ambiental, inclusive à propositura de Ação Civil Pública Ambiental nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 7.347/85.

Art. 283. O Poder Público Municipal junto a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável estabelecerá por lei, normas, parâmetros e padrões de utilização dos recursos ambientais, quando necessário, cuja inobservância caracterizará degradação ambiental, sujeitando os infratores às penalidades previstas nesta Lei, bem como às exigências de adoção de medidas necessárias à recuperação da área degradada.

Parágrafo Único: Parte da arrecadação oriunda das multas ambientais destinadas ao Fundo Municipal do Meio Ambiente poderá ser revertidas para estruturação da da Secretaria Municipal do Ambiente e do Desenvolvimento Urbano Sustentável.

Art. 284. Ficam sujeitas às normas dispostas nesta Lei pessoas físicas e jurídicas, inclusive órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais, que pretenderem executar quaisquer das atividades passíveis de licenciamento ambiental de competência da SMADUS.

Art. 285. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições das Leis Federais, especialmente as Leis nºs 12.561/12, 5.197/67, 6.766/79, 6.938/81, 9.433/97, 9.605/98, 9.784/99, 9985/00, 11.428/06, Decretos Federais nºs 6.514/08 e 6.886/08, e demais normas federais, estaduais e municipais vigentes, que digam respeito à proteção, conservação, preservação, controle de poluição e degradação ambiental, fiscalização dos recursos naturais e não naturais.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, Nº 01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP – 28.750 –000 - TELEFONE – (0XX) 22 - 2564-1115



Art. 286. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Trajano de Moraes, 04 de setembro de 2023.

RODRIGO FREIRE VIANA
Prefeito